

Procedimiento	:	Reclamación del Art. 17 N°3, Ley N°20.600
Tribunal	:	Segundo Tribunal Ambiental
Materia	:	Reclamación judicial del artículo 17 N°3 de la Ley N°20.600
Reclamante	:	Huawei (Chile) S.A.
RUT	:	99.535.120-K
Abogado Patrocinante	:	Pía Ignacia Vásquez Osoreo
RUT	:	13.924.431-1
Reclamada	:	Superintendencia del Medio Ambiente
RUT	:	61.979.950-K
Representante Legal	:	Marie Claude Plumer Bodin
RUT	:	10.621.918-4

EN LO PRINCIPAL: RECURSO DE RECLAMACIÓN DEL ART. 17 N°3; **PRIMER OTROSÍ:** SOLICITA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO; **SEGUNDO OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS; **TERCER OTROSÍ:** ACREDITA PERSONERÍA; **CUARTO OTROSÍ:** PATROCINIO Y PODER; **QUINTO OTROSÍ:** DELEGA PODER; **SEXTO OTROSÍ:** FORMA DE NOTIFICACIÓN.

SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL

PÍA IGNACIA VÁSQUEZ OSORES, abogada, cédula de identidad N°13.924.431-1, en representación, según se acreditará, de Huawei (Chile) S.A. (en adelante e indistintamente, el “**Titular**” o “**Huawei**”), Rol Único Tributario N°99.535.120-K, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Alonso de Córdova N°4355, Piso 15, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, ante este Ilustre Tribunal Ambiental, respetuosamente digo:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 N°3 de la Ley N°20.600, que crea los Tribunales Ambientales (en adelante, la “**Ley N°20.600**”), y en el artículo 56 de la Ley N°20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio

Ambiente (en adelante, la “LO-SMA”), además de las demás normas legales y reglamentarias pertinentes, en la representación que invisto vengo en interponer recurso de reclamación judicial en contra de la Resolución Exenta N°2/Rol D-140-2025, de fecha 13 de enero de 2026 (en adelante, indistintamente, la “Res. Ex. N°2” o el “Acto Reclamado”), dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, la “SMA” o la “Superintendencia”), RUT N°61.979.950-K, representada por su Superintendente, Sra. Marie Claude Plumer Bodin, RUT N°10.621.918-4, ambas domiciliadas para estos efectos en Teatinos N°280, piso 9°, comuna de Santiago.

Mediante dicho acto administrativo, la Superintendencia rechazó la presentación efectuada por Huawei con fecha 6 de junio de 2025 (en adelante, “Recurso Administrativo”), mediante la cual se solicitó la subsanación de graves defectos en que habría incurrido la formulación de cargos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso segundo de la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado (en adelante, la “LPA”); y, asimismo, declaró inadmisibile la presentación de un Programa de Cumplimiento (en adelante, el “PdC”), todo ello en el marco del procedimiento sancionatorio Rol D-140-2025, iniciado por el incumplimiento de una obligación establecida en la Ley N°20.920, que establece el “Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y el Fomento al Reciclaje” (en adelante, la “Ley REP”), resolviendo además otras materias accesorias contenidas en el Acto Reclamado.

En mérito de lo anterior, y con el objeto de que este Ilustre Tribunal Ambiental declare la nulidad del Acto Reclamado y ordene a la SMA retrotraer el procedimiento sancionatorio, dictando una nueva resolución que se pronuncie respecto del PdC, vengo en solicitar se acoja la presente reclamación, por los fundamentos de hecho y de derecho que se expondrán a continuación.

I. ÍNDICE

I. ÍNDICE.....	3
II. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES QUE FUNDAN ESTA RECLAMACIÓN.....	5
III. ADMISIBILIDAD DE LA RECLAMACIÓN.....	7
A. Sobre la competencia del Segundo Tribunal Ambiental.....	7
B. Sobre el plazo para presentar la reclamación.....	7
C. Sobre la legitimación activa.....	8
D. Sobre la procedencia del Recurso de Reclamación respecto del Acto Reclamado	9
i. <i>El Acto Reclamado no es un acto de “mero trámite”</i>	9
ii. <i>El Acto Reclamado produce indefensión. En consecuencia, es impugnabile bajo las propias reglas de la LPA</i>	10
iii. <i>En síntesis, el Acto Reclamado consolida una situación jurídica al interior del procedimiento que es contraria a derecho</i>	13
E. No es necesario agotar la vía administrativa.....	13
IV. ANTECEDENTES GENERALES.....	14
A. Antecedentes del establecimiento y previos a la formulación de cargos de la SMA	15
i. <i>Antecedentes de la Unidad Fiscalizable</i>	15
ii. <i>Descripción de la fiscalización efectuada por la SMA</i>	15
iii. <i>Gestiones posteriores al Informe de Fiscalización</i>	17
B. Antecedentes sobre el procedimiento sancionatorio D-140-2025.	17
V. PROCEDENCIA DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY REP	21
A. La procedencia del PdC es consistente con la naturaleza de la potestad sancionatoria y los principios que rigen dicha actividad.....	22
B. Interpretación adecuada del artículo 39 de la Ley REP.	28
C. La SMA ya ha aceptado programas de cumplimiento para infracciones a la Ley REP	31
D. Pronunciamientos institucionales de la SMA que reconocen la procedencia del PdC en el marco de la Ley REP.	34
E. Existen reconocimos implícitos en el mismo procedimiento sancionatorio respecto de la procedencia del PdC	36

VI. PROCEDENCIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO EN EL SANCIONATORIO ROL D-1402-2025	38
<i>i. El programa de cumplimiento se presenta en la oportunidad legal</i>	<i>38</i>
<i>ii. Ausencia de impedimentos para presentar programa de cumplimiento.....</i>	<i>38</i>
<i>iii. El Programa de Cumplimiento que se presenta cumple con todos los requisitos para su aprobación</i>	<i>39</i>
VII. ANÁLISIS DE LOS VICIOS INCURRIDOS POR LA SMA.....	40
A. Ilegalidad de la Res. Ex. N°2	40
<i>i. Errónea interpretación del artículo 39 de la Ley REP y su remisión no excluyente a la LO-SMA.....</i>	<i>41</i>
<i>ii. Improcedente utilización del artículo 41 de la Ley REP como criterio de exclusión del Programa de Cumplimiento</i>	<i>43</i>
<i>iii. Errónea invocación de la historia fidedigna de la ley como fundamento de exclusión del PdC.....</i>	<i>44</i>
<i>iv. Incorrecto descarte del precedente administrativo Rol A-001-2021 y cambio injustificado de criterio</i>	<i>45</i>
<i>v. Principios que se incumplen en base a la argumentación anterior.....</i>	<i>48</i>
B. Error procedimental sustancial	53
C. Otras faltas durante el curso del procedimiento del sancionatorio	55
<i>i. Falta de ponderación de los antecedentes acompañados por Huawei previo al inicio del procedimiento sancionatorio.....</i>	<i>55</i>
<i>ii. Falta de oportunidad en el otorgamiento de una reunión de asistencia al cumplimiento</i>	<i>57</i>
D. Perjuicio que se ha provocado a Huawei	59
VIII. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO	61
A. Apariencia de buen derecho o Fumus Bonis Iuris.....	61
B. Peligro en la demora o Periculum in mora.....	63

III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES QUE FUNDAN ESTA RECLAMACIÓN

1. Esta reclamación somete a la decisión de este Ilustre Tribunal Ambiental una de las definiciones más trascendentales del derecho ambiental chileno en su etapa contemporánea: si los PdC son procedentes en el marco de la Ley REP. La interrogante no es meramente técnica ni de aplicación puntual, sino que interpela la arquitectura misma del derecho ambiental nacional, tal como ha sido concebida y desarrollada en la última década. En efecto, la resolución de este punto implica optar entre dos visiones profundamente distintas: una que preserva y consolida el paradigma del cumplimiento normativo colaborativo -eje rector de la institucionalidad ambiental moderna- y diseño bajo el cual se desarrolló la denominada “nueva institucionalidad ambiental”, y otra que lo rompe, desconociendo los principios que han guiado su evolución y su encuadre en el derecho administrativo sancionador.

2. Esta decisión, por tanto, no se agota en este caso concreto, sino que proyectará sus efectos sobre todo el sistema jurídico ambiental, incidiendo en cómo se interpretan sus principios, se aplican sus normas, y se entiende, en definitiva, el sentido último del derecho ambiental chileno. El camino que aquí se trace, será el que marque la orientación futura del modelo ambiental que nos hemos dado como país.

3. Desde esa perspectiva, la Res. Ex. N°2 incurre en un error de base: transforma una remisión procedimental contenida en el artículo 39 de la Ley REP en una exclusión sustantiva de garantías que el legislador nunca estableció.

4. La SMA construye así un régimen sancionatorio excepcional y cerrado, no porque la ley lo diga, sino porque así lo infiere, desplazando al PdC -instrumento central del estatuto sancionatorio ambiental- sin una prohibición expresa, sin habilitación legal y en abierta contradicción con la integración sistemática entre la Ley REP y la LO-SMA. Lo que se presenta como una lectura “literal” de la norma es, en realidad, una operación interpretativa que restringe derechos y vacía de contenido el modelo de cumplimiento preventivo y correctivo que estructura la potestad sancionatoria ambiental. Es, en síntesis, la Superintendencia está diseñando políticas públicas sin habilitación normativa para ello.

5. La interpretación de la SMA no solo carece de sustento normativo, sino que quiebra la coherencia del propio actuar administrativo. La SMA había reconocido previamente -en su práctica decisonal, en pronunciamientos institucionales y en el desarrollo mismo del procedimiento sancionatorio- la procedencia de los PdC en el contexto de la Ley REP. Pese a ello,

en el caso de autos, no solo se declara inadmisibile el PdC presentado por Huawei, sino que se consolida un vicio procedimental de origen: la formulación de cargos omitió toda referencia a dicho instrumento y no fijó plazo para su presentación, privando al regulado, desde el inicio, de una garantía esencial del procedimiento sancionatorio. Lejos de corregir este defecto, el Acto Reclamado lo consolida, lo valida y lo profundiza, afectando directamente el derecho a defensa, a un procedimiento racional y justo y a la igualdad ante la ley.

6. En este escenario, la presente reclamación no pretende una excepción ni un privilegio, sino la restauración de la legalidad del sistema y la coherencia del diseño regulatorio. El PdC no debilita la potestad sancionatoria del Estado: la ordena, la racionaliza y la orienta a su finalidad legítima, que es el cumplimiento efectivo de la normativa ambiental.

7. Al excluir la posibilidad de presentar un PdC, sin base legal, la SMA altera el equilibrio del sistema, introduce una desigualdad injustificada entre regulados y sustituye el modelo de regulación colaborativa por una lógica punitiva rígida, ajena al diseño legal vigente y contrario a los principios que informan el derecho administrativo sancionador.

8. Corresponde, por tanto, que este Ilustre Tribunal reafirme que en derecho ambiental las exclusiones a garantías y a mecanismos de cumplimiento alternativo deben ser expresas, que las garantías no pueden erosionarse por interpretaciones restrictivas y el cumplimiento ambiental - no la sanción ni el castigo por sí mismo- sigue siendo el eje central del sistema.

IV. ADMISIBILIDAD DE LA RECLAMACIÓN

A. Sobre la competencia del Segundo Tribunal Ambiental

9. Conforme con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 56 de la LO-SMA, en relación con lo establecido en el artículo 17, N°3 de la Ley N°20.600, los Tribunales Ambientales serán competentes para conocer las reclamaciones deducidas en contra de las resoluciones de la SMA.

10. En este sentido, el inciso primero del artículo 56 de la LO-SMA, señala expresamente que: *“Los afectados que estimen que **las resoluciones de la Superintendencia** no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, podrán **reclamar de las mismas**, dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación, **ante el Tribunal Ambiental.**” (énfasis agregado).*

11. Por otra parte, el Titular respecto de la cual se substancia el procedimiento sancionatorio en que se dictó el Acto Reclamado, tiene sus oficinas centrales en Rosario Norte 532, piso 17, Las Condes, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, por lo que S.S. Ilustre es competente para conocer de la presente reclamación, de conformidad con la competencia territorial de este Ilustre Tribunal establecida el artículo 17° N°3 de la Ley 20.600¹.

12. Al respecto, cabe precisar que, a diferencia de la mayoría de los procedimientos sancionatorios instruidos por la SMA en los cuales los cargos se vinculan a incumplimientos asociados a una Unidad Fiscalizable determinada, con una localización territorial específica, en el presente caso el reproche formulado dice relación con el incumplimiento de una obligación establecida en la Ley REP.

13. Por tanto, al tratarse de obligaciones de carácter organizacional, administrativo y declarativo, cuyo cumplimiento se estructura y verifica a nivel corporativo, el lugar en que se configura el eventual incumplimiento corresponde a las oficinas centrales del Titular, esto es, aquellas desde las cuales se adoptan las decisiones y se gestionan las obligaciones impuestas por la Ley REP. En consecuencia, resulta jurídicamente procedente considerar dicho domicilio como el punto de referencia territorial para efectos de radicar la competencia de este Ilustre Tribunal.

B. Sobre el plazo para presentar la reclamación

¹ “Será competente para conocer de estas reclamaciones el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya originado la infracción”.

14. De conformidad con los artículos citados precedentemente, se podrá reclamar en contra de las resoluciones de la SMA que no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar “***dentro de plazo de quince días hábiles, ante el Tribunal Ambiental***”. (énfasis agregado).

15. Además, según indica el considerando primero del Acta de Sesión Extraordinaria N°35, de 27 de junio de 2016, del Segundo Tribunal Ambiental, “***Los plazos de las acciones contempladas en los numerales 1), 3), 5), 6), 7) y 5) del artículo 17 de la Ley N°20.600, constituyen plazos de días hábiles administrativos, entendiéndose por inhábiles los días sábados, domingos y festivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.***” (énfasis agregado).

16. Que, lo anterior, es concordante con lo dispuesto en el artículo 62° de la LO-SMA el cual establece que “***En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicará supletoriamente la ley N°19.880***”. (énfasis agregado). Así lo ha entendido la SMA, señalándolo expresamente al momento de notificar sus resoluciones, tal como ha ocurrido en el presente caso al momento de notificar por correo electrónico, mediante el cual se hizo presente que “***las resoluciones que se notifiquen a través de esta vía se entenderán practicadas el mismo día en que se realice el aviso a través de este medio, efectuándose la contabilidad del plazo según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N°19.880***” (énfasis agregado).

17. La Res. Ex. N°2 de la SMA fue dictada con fecha 13 de enero de 2026 y notificada por correo electrónico con la misma fecha.

18. Teniendo en consideración que el artículo 62° de la LO-SMA hace aplicable el artículo 25° de la Ley N°19.880 en esta materia, el plazo de 15 días se computa como de días hábiles administrativos, por lo que el plazo para deducir la presente reclamación es hasta el día 03 de febrero de 2026.

19. De esta manera, la presente reclamación se interpone oportunamente dentro del plazo establecido.

C. Sobre la legitimación activa

20. En cuanto a la legitimación activa que asiste a mi representada para reclamar en contra del Acto Reclamado, ésta emana de lo dispuesto en el artículo 17 N°3 de la Ley N°20.600, norma que reconoce dicha acción a “*las personas naturales o jurídicas **directamente afectadas por la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente***” (énfasis agregado). En el presente caso, la Res. Ex. N°2 pronunciada por la SMA produce una afectación directa y actual a Huawei, en tanto le impide acceder al mecanismo del PdC, privándola de una herramienta legal expresamente prevista para el resguardo del cumplimiento ambiental y la racionalización del ejercicio de la potestad sancionatoria.

21. Asimismo, el acto reclamado incide de manera sustancial en el derecho a defensa y en el derecho a la igualdad ante la ley de mi representada, al desestimar -sin un análisis suficiente y adecuado- la solicitud de subsanación de vicios graves en la formulación de cargos y al omitir pronunciamiento respecto de actuaciones ilegales ocurridas durante el curso del procedimiento sancionatorio, circunstancias que no fueron debidamente abordadas en la Res. Ex. N°2.

22. En consecuencia, resulta evidente que la Res. Ex. N°2 afecta directa y personalmente la esfera jurídica de Huawei, configurándose plenamente el presupuesto de legitimación activa exigido por la Ley N°20.600 para la interposición del presente recurso de reclamación

D. Sobre la procedencia del Recurso de Reclamación respecto del Acto Reclamado

23. Probablemente, la SMA sostendrá que el Acto Reclamado consiste en un acto de mero trámite y, en consecuencia, no sería impugnabile. Por lo mismo, corresponde hacerse cargo desde ya de ese argumento.

24. Como se verá, la jurisprudencia, la doctrina y la práctica administrativa coinciden en que este acto es, en naturaleza, impugnabile.

i. El Acto Reclamado no es un acto de “mero trámite”

25. El artículo 18 de la LPA define el procedimiento administrativo como “*una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal*”.

26. La vocación de un acto administrativo trámite es dar continuidad al procedimiento administrativo. Así lo sostiene el profesor José Miguel Valdivia. En concreto, el autor referido

afirma que “[l]os actos de mero trámite son aquellos actos intermedios cuyo objeto es servir de base a la progresión del procedimiento, a fin de producir un acto terminal; en principio, los actos trámite no tienen trascendencia fuera del procedimiento.”² En el mismo sentido se pronuncia la doctrina comparada, que define a los actos de trámite como “actos de instrucción o impulso del procedimiento, preparatorios de una decisión final”³

27. Como se expondrá más adelante, la doctrina también -precisamente para efectos de su impugnabilidad- crea distinciones dentro de los actos trámite, reconociendo, en síntesis, actos de mero trámite y actos de trámite calificados.

28. Por ahora, sin embargo, basta con responder la siguiente pregunta: ¿es la declaración de inadmisibilidad del PdC un acto cuya finalidad es *dar curso* al procedimiento?

29. En un sentido extremadamente básico, la respuesta sería afirmativa. Sin embargo, también sería imprecisa e incompleta. Resulta evidente que el Acto Reclamado supone continuar con el procedimiento administrativo sancionador. De eso no cabe duda. Pero tampoco es cuestionable que, materialmente, el Acto Reclamado hace imposible la utilización del mecanismo de cumplimiento ambiental por excelencia, esto es, un PdC y, con ello, incide materialmente en el procedimiento sancionador.

30. Esto último resulta fundamental para entender la naturaleza del Acto Reclamado. Su vocación no es la continuidad del procedimiento, sino que consolidar una situación jurídica de efectos relevantes.⁴

ii. El Acto Reclamado produce indefensión. En consecuencia, es impugnabile bajo las propias reglas de la LPA

31. Lo sostenido hasta este punto es coherente con la propia LPA. En efecto, bajo la lógica del principio de impugnabilidad contenida en el artículo 18 de la LPA, son impugnables: (i) los actos administrativos terminales; y (ii) los actos de mero trámite bajo circunstancias calificadas -o que se identifican como actos trámite calificados-.

² Valdivia, José Miguel. Manual de Derecho Administrativo. Ed. Tirant lo blanch (2018) p.207

³ Muñoz Machado, Santiago Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. 2ed. BOE. p. 30

⁴ Expresión utilizada en la causa rol R-239-2020 del Segundo Tribunal Ambiental para referirse a la impugnabilidad de los actos que rechazan PdC.

32. Las circunstancias para impugnar un acto trámite cualificado en el sistema jurídico chileno son dos: (i) imposibilidad de continuar con el procedimiento; o (ii) que produzcan indefensión. Como veremos, el Acto Reclamado responde materialmente a la segunda hipótesis.

33. ¿Qué significa que un acto administrativo trámite produzca indefensión? Sobre este punto, existe abundante doctrina. Por ejemplo, Rosa Fernana Gómez sostiene que un acto produce indefensión “*en los casos que el acto trámite vulnere el derecho a un racional y justo [procedimiento]. Así, por ejemplo, el acto que deniegue la apertura de un término probatorio, se rechace la aportación de medios de prueba, los que nieguen lugar a una audiencia o trámite legalmente establecido, los que impongan medidas provisionales, entre otros.*”⁵ (énfasis agregado).

34. De acuerdo con esta tesis, el Acto Reclamado, al negar lugar a un trámite legalmente establecido, deviene en reclamable por producir indefensión.

35. El profesor Iván Hunter también elabora una hipótesis sobre la indefensión, promoviendo un análisis material que exceda el análisis formal.⁶ Bajo esa lógica “*quedar indefenso supone una limitación real y efectiva del derecho de defensa, esto es, que la privación en el ejercicio de la facultad haya influido sustancialmente en la decisión.*” Para determinar si ha influido sustancialmente, “*el tribunal debería analizar si las actuaciones administrativas en su conjunto, es decir, no solo si la situación concreta que se estima lesiona el derecho de defensa, sino también las diversas intervenciones del interesado y, sobre todo, si aquella que impugna efectivamente ha resultado clave en su posición jurídica específica.*”⁷ (énfasis agregado).

36. Bajo la lógica sostenida por el profesor Hunter, se debe analizar si el Acto Reclamado tiene una relevancia material en la posición jurídica del Reclamante. La respuesta, nuevamente, resulta evidente. La inadmisibilidad de la presentación de un PdC *define* la posición jurídica del Reclamante, puesto que inhibe la posibilidad de ejercer un derecho reconocido a prácticamente todos los regulados, salvo, conforme a la interpretación de la SMA, a los que infringen la Ley REP.

37. En un artículo interesante, Montero y Muhr se refieren explícitamente al concepto de indefensión vinculado a los actos trámites dictados por la SMA.⁸ En su artículo, los autores

⁵ Gómez G., Rosa Fernanda. *Derecho Administrativo: Aspectos Esenciales*. Der Ediciones. p.128

⁶ Hunter, I. *Tutela Judicial y Administrativa del Medio Ambiente*. p.214

⁷ Idem. P. 215

⁸ Montero, Juan de Dios y Muhr, Benjamin. *El concepto de indefensión y el examen de admisibilidad del recurso de reclamación judicial en contra de los actos trámite dictados por la Superintendencia del Medio Ambiente*. Revista de Derecho Ambiental. Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Num. 20. 2023. p.91-123.

sostienen que hay cuatro posiciones interpretativas que pueden construirse a partir de la jurisprudencia de los tribunales ambientales para determinar si un acto administrativo trámite genera indefensión, a saber: (i) para saber si se genera indefensión, entonces es necesario conocer el fondo del asunto; (ii) para que se genere indefensión, el acto administrativo debe haber incurrido en una ilegalidad; (iii) para que genere indefensión, el acto administrativo debe generar efectos graves, con prescindencia de su legalidad; y (iv) para que genere indefensión, el acto debe tener la aptitud de consolidar situaciones jurídicas trascendentales.⁹

38. Si bien los autores decantan por una de las posibilidades expuestas, lo interesante del presente caso es que, cualquiera que sea la posición interpretativa, se puede sostener que el Acto Reclamado genera indefensión.

39. A mayor abundamiento, el artículo citado sostiene: “*la jurisprudencia de los tribunales ambientales ha sido consistente en admitir a trámite las reclamaciones en contra de las resoluciones de la SMA que se pronuncian sobre un PDC, ya sea aprobándolo o rechazándolo, o declarándolo satisfactoria o insatisfactoriamente cumplido*”¹⁰ (énfasis agregado)

40. Básicamente, la declaración de inadmisibilidad es una resolución que se pronuncia sobre lo esencial de un PdC, esto es, su posibilidad de presentarse. No hay ninguna razón en este caso para desatender la consistencia de los tribunales ambientales sobre la materia.

41. Sobre este punto, es interesante destacar que todos los artículos citados hacen referencia a una serie de casos conocidos por los Tribunales Ambientales. Sin el ánimo de extender innecesariamente este ejercicio, basta con citar la nota al pie número 22 del artículo en comento, la cual señala: “*Véase el Primer Tribunal Ambiental, causas rol R-19-2019, rol R-21-2019, rol R-41-2021, rol R-42-2021, rol R-74-2022, rol R-82-2022 (declarada admisible, en tramitación); Segundo Tribunal Ambiental, causas rol R-68-2015, rol R-75-2015, rol R-82-2015, rol R-104-2016, rol R-116-2016, rol R-160-2017, rol R-163-2017, rol R-170-2018, rol R-183-2018, rol R-199-2018, rol R-207-2019, rol R-239-2020, rol R-266-2020, rol R-277-2021, rol R-322-2022 (declarada admisible, en tramitación), rol R-344-2022, rol R-353-2022 (declarada admisible, en tramitación), rol R-383-2022 (declarada admisible, en tramitación), rol R-384-2022 (declarada admisible, en tramitación) y Tercer Tribunal Ambiental, causas rol R-36-2016, rol R-40-20016, rol R-58-2017, rol R-73-2018, rol R-79-2018, rol R-15-2021, rol R-69-2022 y rol R-07-2023 (declarada admisible, en tramitación)*”.

⁹ Op. Cit. p.105

¹⁰ Op. Cit. p. 114

iii. En síntesis, el Acto Reclamado consolida una situación jurídica al interior del procedimiento que es contraria a derecho

42. Como es posible advertir, tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en que ciertos actos del procedimiento, atendida su naturaleza, son impugnables. En este caso, nos encontramos con un Acto Reclamado que genera indefensión. El fundamento de esa indefensión es múltiple: por un lado, se consolida una situación jurídica en el marco del procedimiento sancionatorio; por otro, se funda en una interpretación que, como se demostrará, es ilegal.

43. El Acto Reclamado, además de generar indefensión, genera un perjuicio irreparable, no solo para este Reclamante que quedó impedido de la presentación de un PdC, sino que también porque, como se verá a continuación, sienta un precedente en donde la SMA pretende hacer política pública, sin contar con potestades para ello.

E. No es necesario agotar la vía administrativa

Por último, conviene desde ya despejar cualquier duda relativa a la eventual necesidad de interponer previamente recursos administrativos -en particular, el recurso de reposición- como requisitos previos para la interposición del presente recurso de reclamación judicial.

Al respecto, cabe señalar que constituye hoy un criterio ampliamente asentado, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que en el marco de la LO-SMA, los recursos administrativos y judiciales revisten un carácter facultativo para el administrado.

Así lo ha sostenido de manera reiterada este Segundo Tribunal Ambiental, particularmente en reclamaciones asociadas a PdC, al señalar que: “*se debe tener de la vía presente que el agotamiento administrativo es de carácter facultativo para el administrado, lo que implica que puede ejercer los recursos administrativos que estime sean procedentes -de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley N19.880-, o si lo prefiere, recurrir directamente ante los Tribunales de Justicia.*”¹¹ (énfasis agregado).

En el mismo sentido, la doctrina ha sido categórica al afirmar que: “*Los recursos administrativos se definen como mecanismos dispuestos a favor de los ciudadanos, de carácter impugnatorio, en*

¹¹ Segundo Tribunal Ambiental. Sentencia de 20 de octubre de 2017. Rol N°132-2016. pp. 21.

*los que se solicita por razones de legalidad o mérito, y ante la propia Administración, que un acto administrativo sea dejado sin efecto [...] Los recursos administrativos constituyen una garantía para los administrados. En su virtud, la Administración puede enmendar su actuación sin que sea necesaria la intervención de un juez. En el Derecho Administrativo chileno, como regla general, **no están concebidos como un requisito de procesabilidad -trámite previo- para la vía jurisdiccional; esto es, no operan como fórmula de agotamiento previo de la vía administrativa**"¹² (énfasis agregado).*

De este modo, solo en el evento en que el administrado opte voluntariamente por impugnar el acto administrativo a través de la vía administrativa resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N°19.880¹³. Dicha disposición establece, por una parte, que mientras se encuentre pendiente la resolución de los recursos administrativos no puede deducirse ante los tribunales la misma pretensión y, por otra, que el plazo para ejercer la acción jurisdiccional se interrumpe durante la tramitación de dichos recursos. Ello pone de manifiesto que la regla del agotamiento previo no es obligatoria, sino contingente a la decisión del administrado, y que la vía recursiva administrativa y la vía jurisdiccional son autónomas e independientes, sin perjuicio de que también pueda reclamarse, en su oportunidad, del acto que ponga término a la instancia administrativa recursiva.¹⁴

En el caso sub lite, no se ha interpuesto recurso administrativo alguno -en particular, recurso de reposición- en contra del acto impugnado, razón por la cual no existe obligación alguna de agotar la vía administrativa ni impedimento procesal que obste al conocimiento del presente recurso. En consecuencia, este Ilustre Tribunal se encuentra plenamente habilitado para conocer y resolver la reclamación deducida.

V. ANTECEDENTES GENERALES

44. En las secciones que siguen se expondrán los antecedentes generales y fácticos relevantes del caso, con el objeto de contextualizar el origen, desarrollo y estado actual del procedimiento sancionatorio, así como las actuaciones desplegadas por Huawei con anterioridad y posterioridad

¹² Bermúdez, Jorge, "Derecho Administrativo General" 2° ed. Editorial Legal Publishing Chile, Santiago, 2011, pp.181

¹³ El artículo 54, inciso primero y segundo de la LPA señala que: "*Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada. Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo [...]*"

¹⁴ Segundo Tribunal Ambiental (2017). Rol N°132-2016.

a la formulación de cargos dictada por la SMA. En particular, se dará cuenta de las características de la Unidad Fiscalizable, de las actuaciones de fiscalización y gestión pre-procedimentales, y del iter procedimental del proceso sancionatorio Rol D-140-2025, antecedentes que resultan indispensables para la adecuada comprensión de los vicios de legalidad que se reclaman en esta presentación.

A. Antecedentes del establecimiento y previos a la formulación de cargos de la SMA

i. Antecedentes de la Unidad Fiscalizable

45. Huawei es un proveedor de infraestructura en telecomunicaciones que opera en Chile desde el año 2003. A lo largo del tiempo, ha diversificado sus líneas de negocio, impulsando la conectividad y la transformación digital, democratizando el acceso a dispositivos inteligentes y promoviendo el uso de energía solar mediante tecnología de vanguardia.

46. Debido a la naturaleza de las actividades comerciales y productivas que desarrolla en el país, las cuales contemplan la generación de productos prioritarios del tipo envases y embalajes, la Empresa se encuentra sujeta al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley REP, en particular, a contar con un sistema de gestión que le permita cumplir con las metas de recolección y valorización de residuos, así como con las demás obligaciones establecidas en dicha ley y en el Decreto Supremo N°12 de fecha 08 de junio de 2020 del Ministerio del Medio Ambiente (“en adelante, **D.S. 12/2020 MMA**”).

ii. Descripción de la fiscalización efectuada por la SMA

47. Con fecha 26 de noviembre de 2024, se presentó una denuncia en contra de Huawei, en la cual señaló que la Empresa no estaría realizando las declaraciones de emisiones y transferencia de contaminantes exigidas por el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (en adelante, “**RETC**”), ni se encontraría adherida a un sistema de gestión para el reciclaje de los envases y embalajes que introduce al mercado chileno.

48. A partir de la Denuncia, y mediante la Resolución Exenta N°96, de fecha 24 de enero de 2025 (en adelante, “**Requerimiento de Información**”), la SMA formuló un requerimiento de información a Huawei, solicitando una serie de antecedentes relacionados con los hechos denunciados. Dicho requerimiento fue respondido íntegra y oportunamente por Huawei con

fecha 18 de febrero de 2025 (en adelante, “**Primera Carta de Respuesta**”), tras haberse otorgado una prórroga de plazo mediante la Resolución Exenta N°186, de fecha 6 de febrero de 2025.

49. En dicha presentación, junto con dar respuesta a cada uno de los numerales del Requerimiento de Información, se presentó un “Plan de Trabajo” que comprometía la ejecución de tres acciones:

Tabla N°1: Tabla Resumen Plan de Trabajo.

Acción	Tiempo de ejecución
Elaboración de un protocolo que establece las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones normativas previstas en el marco de la Ley REP.	Elaborado con fecha 17 de febrero de 2025
Adhesión y permanencia a un sistema de gestión	La adhesión se encontraba en tramitación con fecha estimada de adhesión para el mes de abril de 2025.
Inscripción de Huawei en el sistema sectorial de la Ley REP del RETC	Esta inscripción se realizó con fecha 17 de febrero de 2025

50. Cabe señalar que, con fecha 5 de febrero de 2025, Huawei solicitó una reunión de asistencia al cumplimiento, en virtud de lo dispuesto en el resuelto cuarto del Requerimiento de Información. Dicha reunión se llevó a cabo el 6 de febrero del mismo año, instancia en la que la Empresa buscó aclarar los alcances del requerimiento formulado por la SMA, a fin de entregar una respuesta adecuada a las observaciones planteadas. Asimismo, en dicha ocasión, Huawei presentó ante la autoridad el “Plan de Trabajo” que proyectaba implementar para retornar al cumplimiento de la normativa aplicable.

51. Por último, con fecha 10 de marzo de 2025, la División de Fiscalización elaboró el Informe de Fiscalización Ambiental (en adelante, el “**IFA**”), en el cual se concluye lo siguiente: “*El hallazgo evidenciado a partir de la actividad de fiscalización efectuada está relacionado al hecho de que el titular, en los términos establecidos en la Ley REP, es un productor del producto prioritario ‘Envases y Embalajes’ y, como tal, generador de residuos de ese tipo y, a la fecha en que dio respuesta al requerimiento de información efectuado por esta Superintendencia, no cuenta con un sistema de gestión, a través del cual realice gestiones para dar cumplimiento a sus metas de*

recolección y valorización de residuos, y otras obligaciones asociadas, conforme al D.S. N°12/2020 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de envases y embalajes. De este modo, HUA WUEI CHILE S.A. [sic] estaría incumpliendo la Ley REP.”.

iii. Gestiones posteriores al Informe de Fiscalización

52. Posteriormente a la elaboración del IFA, con fecha 27 de mayo de 2025, Huawei presentó a la SMA un escrito complementario (en adelante, “**Segunda Carta de Respuesta**”), mediante el cual informó la realización de todas de las medidas comprometidas en su Primera Carta de Respuesta, en línea con la asistencia brindada por la Superintendencia durante la reunión del 6 de febrero.

53. En particular, en dicho escrito se indicó que Huawei había dado cumplimiento a su obligación de adhesión y permanencia en un sistema de gestión autorizado, habiendo presentado los antecedentes necesarios para su incorporación el día 9 de abril de 2025, y concretando su integración al sistema ReSimple mediante la suscripción del contrato de prestación de servicios con fecha 12 de mayo de 2025, para dar cumplimiento a las metas de recolección y valorización de envases y embalajes.

54. Respecto de esta última presentación, cabe hacer presente que su contenido no fue considerado por la SMA al momento de dictar la resolución que formula cargos, de fecha 29 de mayo de 2025. Dicha omisión resulta particularmente relevante, toda vez que la referida presentación incorporaba antecedentes actualizados y medidas correctivas adoptadas por Huawei con posterioridad a su primera respuesta, los cuales daban cuenta de un efectivo retorno al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, en cuanto a la fecha de la formulación de cargos el Titular ya había ingresado al correspondiente sistema de gestión, circunstancia que debió necesariamente ser ponderada por la autoridad administrativa al definir el mérito y alcance de los cargos formulados.

B. Antecedentes sobre el procedimiento sancionatorio D-140-2025.

55. Luego, por medio de la Resolución Exenta N°1/D-140-2025 de fecha 29 de mayo de 2025, por tanto, dos días después de la Segunda Carta de Respuesta, la SMA formuló cargos a Huawei por el siguiente hecho infraccional:

Tabla N°2: Hecho infraccional por el cual la SMA formuló cargos a Huawei

N°	Hechos constitutivos de infracción	Normas que se consideran infringidas
1	No contar con un sistema de gestión autorizado, desde septiembre de 2023, para dar cumplimiento de las metas de recolección y valorización de residuos en su calidad de productor de productos prioritarios del tipo “envases y embalajes”.	Ley N°20.920, Establece Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, Artículo 9, letra b). <i>“Artículo 9º.- Responsabilidad extendida del productor. (...)</i> <i>Los productores de productos prioritarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones:</i> <i>(...)</i> <i>b) Organizar y financiar la recolección de los residuos de los productos prioritarios en todo el territorio nacional, así como su almacenamiento, transporte y tratamiento en conformidad a la ley, a través de alguno de los sistemas de gestión a que se refiere el párrafo 3º de este título. La presente obligación será exigible con la entrada en vigencia de los respectivos decretos supremos que establezcan metas y otras obligaciones asociadas”.</i> <i>[...]</i> <i>c) Cumplir con las metas y otras obligaciones asociadas, en los plazos, proporción y condiciones establecidos en el respectivo decreto supremo.” [...]</i> <i>“Artículo 19.- Sistemas de Gestión. Las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor deberán cumplirse a través de un sistema de gestión, individual o colectivo.”</i> Decreto Supremo 12, de 08 de junio de 2020, del Ministerio de Medio Ambiente, “Establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de envases y embalajes”, Artículo 9º, letra b) e inciso 2º.

Nº	Hechos constitutivos de infracción	Normas que se consideran infringidas
		<i>“Artículo 9.- Obligaciones de los productores. Los productores sujetos a la responsabilidad extendida del productor deberán cumplir con las siguientes obligaciones:</i> <i>(...)</i> <i>b) Organizar y financiar la recolección de los residuos de envases en todo el territorio nacional, así como su almacenamiento, transporte y tratamiento de conformidad con la normativa vigente; c) Cumplir con las metas de recolección y valorización de los residuos de envases, de conformidad con el Título III; d) Cumplir con las obligaciones asociadas que les correspondan, establecidas en el Título IV;</i> <i>e) Asegurar que la gestión de los residuos de envases se realice por gestores autorizados y registrados;</i> <i>(...)</i> <i>Las obligaciones establecidas en las letras b) a e) deberán cumplirse, para cada categoría, a través de un sistema de gestión, de acuerdo con lo señalado en el Párrafo 2º de este Título”.</i>

56. La infracción fue calificada como “gravísima” por la SMA, conforme con lo establecido en el artículo 39, inciso segundo, letra b) de la Ley REP.

57. Con fecha 4 de junio de 2025, el Titular ingresó, a través del formulario de “Solicitud de Reunión de Asistencia al Cumplimiento”, una solicitud formal para la realización de una reunión con la SMA. El objetivo de dicha instancia era recibir orientación y asistencia técnica para la adecuada elaboración y presentación de un PdC, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 42 de la LO-SMA.

58. Por otro lado, y en relación con la formulación de cargos notificada el 29 de mayo de 2025, cabe destacar que ésta no fijó un plazo para la presentación de un PdC. En razón de ello, con fecha 6 de junio de 2025, se interpuso un Recurso Administrativo, solicitando expresamente la subsanación de los graves vicios en los que incurre dicho acto, al omitir el derecho reconocido

por la LO-SMA a presentar un PdC respecto de los hechos imputados, derecho que solo se encuentra restringido en los casos en que concurra alguno de los impedimentos establecidos expresamente por dicha normativa.

59. Luego, con fecha 12 de junio de 2025 y dentro de plazo, Huawei presentó un PdC (en adelante, “**Escrito presentación de PdC y Descargos**”), en el cual se propuso la ejecución de un conjunto de acciones concretas, específicas y verificables, orientadas a subsanar íntegramente los hechos imputados y asegurar el retorno efectivo al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, descartándose expresamente en dicha presentación la generación de efectos negativos sobre el medio ambiente o la salud de las personas. Las acciones comprometidas en el referido PdC se detallan en la siguiente Tabla:

Tabla N°3: Acciones contenidas en el PdC del Procedimiento Sancionatorio.

N°	Estado	Acciones
1	Ejecutada	Adhesión y permanencia a un Sistema Colectivo de Gestión autorizado conforme a la normativa.
2	Ejecutada	Elaboración y difusión de un Protocolo para el para el cumplimiento de la Ley REP, y particularmente para los productos prioritarios de envases y embalajes.
3	Ejecutada	Inscripción de Huawei en el sistema REP del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes como productor de productos prioritarios, específicamente de envases y embalaje.
4	En ejecución	Con el objeto de asegurar una correcta declaración y reporte de la información exigida por la autoridad y por Resimple, se externaliza esta gestión a la empresa Vinculo Verde SpA (“Vinculo Verde”)
5	Por ejecutar	Capacitar respecto de la Ley REP y la aplicación del protocolo interno para su cumplimiento a todo el personal de Huawei que cuyas funciones se relacionan con la gestión de envases y embalajes.
6	Por ejecutar	Vigilancia del protocolo de cumplimiento interno y del cumplimiento de la Ley 20.920 y el D.S. 12/2020 MMA.

60. A su vez, en dicha presentación Huawei solicitó que, en subsidio de la admisión del PdC, se tuvieran por formulados descargos conforme al artículo 49 de la LO-SMA y que, en caso de imponerse una sanción, se aplicara la mínima que en derecho correspondiera. Para estos efectos,

fundó su solicitud en que la formulación de cargos resultaría ilegal al omitir la posibilidad de presentar un PdC, con infracción a los principios de legalidad, igualdad ante la ley y deber de motivación; reprochó asimismo la falta de ponderación de antecedentes acompañados con anterioridad al inicio del procedimiento que daban cuenta del retorno al cumplimiento (en particular, la Segunda Carta de Respuesta); alegó la concurrencia de un eventual error de prohibición atendida la novedad y complejidad del régimen REP; y desarrolló los criterios de determinación de la sanción conforme a la Ley REP y, de manera complementaria, al artículo 40 de la LO-SMA, destacando la ausencia de daño o peligro, la cooperación prestada, la conducta anterior irreprochable, un eventual beneficio económico acotado y la baja entidad de la infracción.

61. Posteriormente, una vez ya vencido el plazo para la presentación de un PdC, con fecha 19 de junio de 2025, se llevó a cabo una reunión de asistencia al cumplimiento, en la cual participaron representantes y asesores de Huawei, así como funcionarios de la SMA.

62. Luego, con fecha 17 de diciembre de 2025, Huawei presentó un escrito de “Téngase Presente”, mediante el cual informó que se encontraba dando cumplimiento al PdC, indicando que había iniciado y se encontraba ejecutando la totalidad de las acciones comprometidas en dicho instrumento, individualizadas en la Tabla N°3, constatándose que la mayoría de ellas ya se encontraban ejecutadas, acompañándose en dicha presentación los respectivos medios de verificación.

63. Por último, mediante la Res. Ex. N°2, de fecha 13 de enero de 2026, que constituye el acto administrativo reclamado, la SMA resolvió rechazar el Recurso Administrativo interpuesto con fecha 6 de junio de 2025, declaró inadmisibles el PdC presentado, y tuvo por formulados los descargos, así como por acompañados y tenidos presentes los demás escritos y antecedentes presentados por Huawei durante el curso del procedimiento sancionatorio.

VI. PROCEDENCIA DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY REP

64. Previamente al examen de los vicios de ilegalidad en que incurre la resolución reclamada, resulta indispensable abordar y resolver el verdadero *quid iuris* de la controversia, esto es, la procedencia jurídica de la presentación de un PdC frente a infracciones a la Ley REP.

65. Esta cuestión constituye el eje sobre el cual se estructuran y del cual se desprenden las ilegalidades imputadas a la SMA en la Res. Ex. N°2, por cuanto la decisión de excluir al Titular del

acceso a dicho mecanismo no solo vicia el acto reclamado, sino que arrastra defectos de legalidad desde el inicio mismo del procedimiento sancionatorio, afectando de manera sustancial las garantías procedimentales del regulado.

66. En consecuencia, en los acápites siguientes se analizará la procedencia jurídica de los PdC en el contexto de infracciones a la Ley REP, a fin de demostrar que la interpretación sostenida por la SMA carece de sustento normativo y resulta contraria a los principios que rigen el derecho administrativo sancionador. Solo una vez dilucidada esta cuestión, se expondrán, en el apartado posterior, los vicios concretos que se derivan de la errónea conclusión administrativa, y que conducen necesariamente a la ilegalidad del actuar de la autoridad en el caso de autos.

A. La procedencia del PdC es consistente con la naturaleza de la potestad sancionatoria y los principios que rigen dicha actividad

67. En el marco del sistema jurídico chileno, en el Derecho Ambiental podemos encontrar una serie de estrategias regulatorias que han sido desarrolladas para abordar los problemas ambientales. Tal como lo señala la literatura especializada¹⁵, el concepto de "arquitectura" permite comprender los pilares fundamentales que configuran las normas ambientales, la regulación y la gobernanza, revelando sus interconexiones y la completitud del ordenamiento ambiental en su conjunto¹⁶. Mientras las normas ambientales dicen relación con las leyes dictadas por el legislador, la regulación es un concepto más amplio, pues abarca el objetivo que tiene esta normativa y su propósito, combinándola con formas de control más innovadoras y flexibles que pueden ser ejercidas no solo por los gobiernos, sino también por el mercado, las empresas y otros actores sociales¹⁷.

68. En términos dogmáticos, la regulación ha sido definida como *"el intento sostenido y focalizado de alterar el comportamiento de otros de acuerdo con estándares u objetivos con la intención de producir un(os) resultado(s) general(es) identificado(s), lo cual puede requerir mecanismos de establecimiento de estándares, levantamiento de información y modificación de*

¹⁵ Francisca Soto y William García, desarrollan este concepto de la regulación ambiental en el cual se inserta el PdC, tomándose como base para la redacción de la primera parte del acápite, disponible en: *Los programas de cumplimiento en materia ambiental y el problema del impacto del cambio de circunstancias en su eficacia*. (2021). Revista de Derecho Administrativo Económico, N°33. pp. 195-226.

¹⁶ Gunningham, Neil. (2009). *Environment law, regulation and governance: Shifting architectures*. Journal of Environmental Law, 29, pp. 180.

¹⁷ Soto, Francisca y García, William (2021). pp. 198

comportamiento"¹⁸. Esta noción se vincula con la gobernanza, entendida por diversos autores como una forma ampliada de regulación, que implica la colaboración entre actores públicos y privados, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, en la búsqueda de objetivos comunes como la protección ambiental. En este contexto, la gobernanza ambiental chilena, con la introducción de la LO-SMA se caracteriza por promover la cooperación entre los distintos actores para alcanzar metas que serían inalcanzables actuando individualmente¹⁹.

69. Lo anterior supone una transformación del modelo clásico jerárquico de control estatal hacia uno en que se privilegia la inclusión de actores y herramientas legales más flexibles²⁰, lo cual ha sido conceptualizado como una forma de "nueva gobernanza" ambiental. Aceptando esta premisa, cabe compartir la tesis de Preston, quien sostiene que la regulación, entendida en sentido amplio, puede utilizarse como equivalente de gobernanza cuando se persigue como fin último influir en la conducta humana para proteger el ambiente mediante el cumplimiento de la normativa que lo regula y promover el desarrollo sustentable²¹.

70. Esta nueva "gobernanza ambiental" se evidencia en la misma historia de la LO-SMA, en la cual se puede constatar un evidente giro en la forma de proteger el medio ambiente, en el cual se privilegia el cumplimiento normativo y la colaboración con el regulado. Así queda en evidencia, por ejemplo, en el Informe de Comisión de Recursos Naturales, en el cual la Ministra Presidenta de la Comisión Nacional de Medio Ambiente en el cual señaló que "*Los énfasis deben estar puestos en el cumplimiento de las normas y no en las sanciones*."²² (énfasis agregado).

71. Lo anterior también se trasmite en el mismo mensaje presidencial del proyecto en donde se señala que: "*El éxito de un buen sistema de regulación ambiental se basa en incorporar **incentivos adecuados para el cumplimiento de la legislación**, considerando los factores asociados a su ciclo. Éste último contempla consideraciones en **materia de cumplimiento** desde el momento de creación de la regulación, pasando por el diseño de instrumentos de aplicación de las nuevas regulaciones **hasta los sistemas sancionatorios***"²³ (énfasis agregado), para luego en el mismo

¹⁸ Black, Julia. (2006). *What is regulatory innovation?* Regulatory innovation: a comparative analysis Edward Elgar Publishing. (pp. 1-15).

¹⁹ Soto, Francisca y García, William (2021). pp.197

²⁰ Gunningham (2009). pp. 203

²¹ Preston, B. (2019). Regulatory Organization. En E. Lees y J. Viñuales (Eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law* (pp. 718-748). Oxford University Press.

²² Historia de la Ley N°20.417. Informe de Comisión de Recursos Naturales. pp. 70. Disponible en: [enlace](#).

²³ Historia de la Ley N°20.417. Mensaje. pp. 9. Disponible en: [enlace](#).

mensaje describir lo que son los programas de cumplimiento, dentro de, justamente, los “incentivos al cumplimiento”²⁴.

72. Una manifestación concreta de este cambio de paradigma en la legislación chilena se encuentra en los PdC, incorporados por el artículo 42 de la LO-SMA²⁵, como un instrumento orientado a corregir incumplimientos normativos mediante la ejecución, por parte del presunto infractor, de acciones y metas verificables. Es así que estos programas reflejan un giro en la lógica sancionatoria, al establecer un mecanismo de colaboración entre la administración y el regulado que busca corregir conductas infractoras y prevenir los efectos negativos al medio ambiente, con miras a restablecer el cumplimiento normativo y reparar los efectos negativos al medio ambiente, cuando corresponda.

73. Los PdC encarnan, en esta lógica, un enfoque de “regulación responsiva”, que privilegia la corrección del incumplimiento por sobre la punición inmediata, situándose en la base de una pirámide sancionatoria²⁶ donde las medidas más severas quedan reservadas para los casos en que no se observa colaboración por parte del infractor²⁷. Por tanto, de acuerdo con este enfoque “*los órganos con potestades de regulación y sanción pueden adaptarse selectivamente al entorno y a las características de los actores regulados, para lo cual la Administración tiene que disponer de herramientas que la habiliten para actuar y faciliten el cumplimiento de los fines generales establecidos por el legislador.*”²⁸ (énfasis agregado).

74. En este marco, el PdC constituye un instrumento que requiere del compromiso del regulado y permite que otros actores interesados -como comunidades afectadas- participen del procedimiento sancionatorio conforme a lo previsto en la LO-SMA²⁹. Desde su diseño, el PdC ha sido concebido como un mecanismo de incentivo al cumplimiento, tal como se señaló en el

²⁴ Historia de la Ley N°20.417. Mensaje. pp. 11

²⁵ Conforme al artículo 42, inciso segundo de la LO-SMA se señala que: “Para estos efectos se entenderá como programa de cumplimiento, el plan de acciones y metas presentado por el infractor, para que, dentro de un plazo fijado por la Superintendencia, los responsables cumplan satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indique.”

²⁶ Soto, Pablo, “Sanciones administrativas como medidas de cumplimiento del Derecho: un enfoque funcional y responsivo aplicado al régimen sancionatorio ambiental”, Ius et Praxis, 2016, Año 22, N°2, p. 198

²⁷ Ayres, Ian; Braithwaite, John, *Responsive Regulation. Transcending the Deregulation Debate*, Oxford University Press, Oxford, 1992

²⁸ Hunter, Iván. *Derecho Ambiental Chileno. Tomo II. Régimen sancionatorio y de incentivos al cumplimiento, protección de la biodiversidad y áreas protegidas, y delitos ambientales*. pp. 104

²⁹ Soto, Francisca y García, William (2021). pp.198

Mensaje de la LO-SMA, en que la protección ambiental se erige como su finalidad última, al buscar alterar la conducta humana en favor de la calidad ambiental³⁰.

75. Desde esta perspectiva, la doctrina nacional ha sostenido que la función de protección ambiental comprende tanto la reacción ante un daño actual o inminente como la prevención de su ocurrencia futura, y constituye un deber permanente del Estado para asegurar las condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras³¹. Por ello, los PdC materializan el principio de prevención, el cual es uno de los pilares fundamentales del derecho ambiental, al privilegiar la evitación del daño antes que su reparación³², y su aprobación implica que el regulado debe hacerse cargo de los efectos negativos generados, conforme a lo establecido en la normativa sectorial³³.

76. Esta visión ha sido ampliamente aceptada y reconocido en doctrina nacional, es así que por ejemplo Farrán, señala que: “***tanto o más importante que la respuesta represiva, es la verificación del cumplimiento normativo, por razones económicas y ambientales. Las primeras, debido al costo asociado al despliegue de burocracias que deben alcanzar decisiones que resistan un escrutinio judicial especializado y, las segundas, asociadas a la prevención propia de la política pública ambiental.***”³⁴

77. La jurisprudencia nacional ha reafirmado esta concepción al reconocer el rol de los PdC como herramientas para asegurar la indemnidad del medio ambiente frente a incumplimientos normativos, y ha destacado la relevancia de la cooperación entre la autoridad y el regulado en su diseño y ejecución efectiva³⁵.

³⁰ Livermore, Michael. (2007). *Reviving environmental protection: preference-directed regulation and regulatory ossification*. Virginia Environmental Law Journal, 25 (3), 316

³¹ Bermúdez Soto, J. (2014b). *Fundamentos de Derecho Ambiental* (2da ed.). Ediciones Universitarias de Valparaíso. pp. 26.

³² De Sadeleer, N. (2002). *Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules*. Oxford University Press

³³ Artículos 7 y 9 del Decreto Supremo N° 30, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente

³⁴ Farrán, Ángel. (2022) *El criterio de aprobación "eficacia" del programa de cumplimiento como articulador de la decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente y la revisión de los Tribunales Ambientales*. Disponible en: [enlace](#).

³⁵ Corte Suprema. Barria con Superintendencia del Medio Ambiente (2017), C° 6 (Rol N°67.418- 2106) y Pastene con Superintendencia del Medio Ambiente (2018), C° 22 (Rol N°11.485-2017). En el mismo sentido: Primer Tribunal Ambiental. Comunidad Indígena Atacameña de Peine con Superintendencia del Medio Ambiente (2019), C° 224 (Rol N°R-17-2019); Segundo Tribunal Ambiental. León con Superintendencia del Medio Ambiente (2020), C° 49 (Rol N°R-199-2018); Pastene con Superintendencia del Medio Ambiente (2020), C° 24 (Rol N°R-170-2018); Velozo con Superintendente del Medio Ambiente (2018), C° 66 (Rol N°R-153-2017); Sociedad Química y Minera de Chile S.A. con Superintendencia del Medio Ambiente (2018), C° 14 (Rol N°R-160- 2017); López con Superintendencia del Medio Ambiente (2018), C° 19 (Rol N°R-163-2016); León con Superintendencia del Medio Ambiente (2017), C° 44 (Rol N°R-132-2016); Ecomaule S.A. con Superintendencia del Medio Ambiente (2017), C° 42 (Rol N°R-112-2016); Pastene con Superintendente del Medio Ambiente (2017), C° 23 (Rol N°104-2016); Compañía Minera Nevada SpA con Superintendencia del Medio Ambiente (2016), C° 10. (Rol N°R-75-2015)

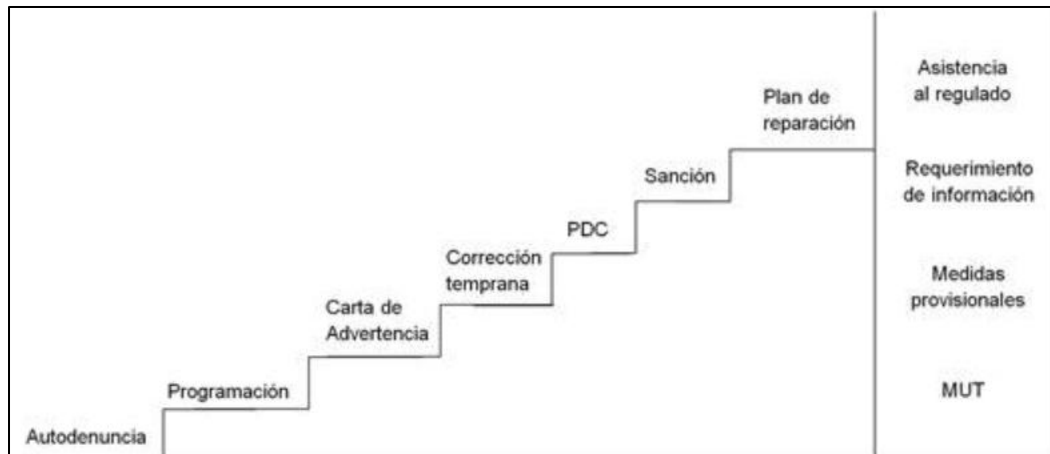
78. En efecto, el contenido del PdC se estructura a partir del diálogo técnico entre ambas partes, siendo fundamental la provisión de antecedentes por parte del regulado, quien se encuentra en mejor posición para identificar acciones idóneas y proporcionales. En esta lógica, la doctrina ha considerado a la cooperación como un principio estructurante del derecho ambiental, cuya expresión en el ámbito sancionatorio se encuentra precisamente en el mecanismo del PdC.

79. Tan relevante es este enfoque que el ordenamiento ambiental chileno descansa sobre un principio estructural de cumplimiento normativo, que prioriza la adhesión voluntaria y activa a las normas sobre la mera represión. En esta lógica, la sanción no se erige como fin en sí mismo, sino como un instrumento subsidiario dentro de un sistema más amplio, orientado a la eficacia real del derecho ambiental. Esto se refleja, por ejemplo, en el uso reiterado por parte de la SMA de herramientas como las cartas de advertencia, acciones de corrección temprana o la imposición de medidas provisionales, muchas de las cuales no están explícitamente previstas en la ley, pero que buscan alcanzar el cumplimiento efectivo sin necesidad de formalizar sanciones. Tales prácticas demuestran que el enfoque de cumplimiento ha sido parte del desarrollo institucional de la SMA, más allá de los instrumentos expresamente señalados en la LO-SMA -como el PdC, la autodenuncia y los planes de reparación- y reafirman su carácter colaborativo.

80. A este respecto, y volviendo al contexto de una política de regulación responsiva, la actual Superintendente del Medio Ambiente, doña Marie Claude Plumer propuso justamente en base a lo anterior, en el año 2019, que la SMA elabore una estrategia fiscalizadora y sancionadora integral, articulando todos los instrumentos disponibles en función del riesgo ambiental y del comportamiento del regulado. En efecto, señala que *“los instrumentos actuales identificados permiten proponer una **escala responsiva a aplicar por parte de la SMA**, de acuerdo a los riesgos o afectaciones involucrados y al comportamiento del regulado, adoptando decisiones en etapa temprana -fiscalización- o, en una etapa más intensa -post fiscalización-, **de tal manera de lograr respuestas más directas y eficaces**”*³⁶ (énfasis agregado). Este enfoque se traduce visualmente en una escala decisional que grafica cómo la regulación ambiental contemporánea se estructura sobre la base de la respuesta gradual al incumplimiento, sustentada en los principios y finalidades del derecho ambiental:

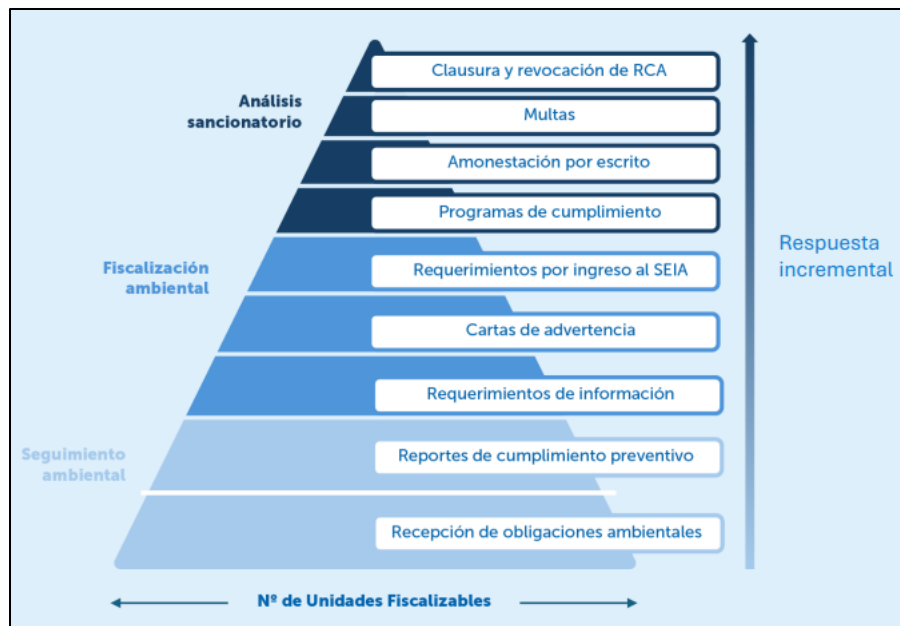
³⁶ Dominique Hervé Espejo y Marie Claude Plumer Bodin, *Instrumentos para una intervención institucional estratégica en la fiscalización, sanción y cumplimiento ambiental: el caso del Programa de Cumplimiento*, Revista de Derecho (Concepción) 87, no. 245 (2019): pp. 11-49.

Figura N°1: *escala decisional para propender al cumplimiento normativo.*



81. La estrategia representada en la Figura N°1 corresponde al enfoque efectivamente implementado por la SMA, según se desprende de la imagen que se acompaña a continuación, la cual fue obtenida de la presentación realizada por dicho organismo con ocasión de su Cuenta Pública correspondiente al año 2025³⁷.

Figura N°2: *respuesta incremental de la SMA conforme a cuenta pública del año 2025.*



³⁷ Cuenta Publica Participativa (2025). Superintendencia del Medio Ambiente. pp. 44. Disponible en: [enlace](#).

82. En definitiva, el PdC no solo es jurídicamente procedente, sino también plenamente coherente con la arquitectura normativa, la evolución institucional y los principios que estructuran el derecho ambiental en Chile. Su incorporación como herramienta central en el ejercicio de la potestad sancionatoria responde a una comprensión moderna del derecho administrativo ambiental chileno, que no se limita a castigar, sino que busca incidir positivamente en las conductas reguladas, con el objetivo último de prevenir, corregir y reparar los efectos adversos sobre el medio ambiente. Esta perspectiva se aleja de una lógica punitiva rígida y se alinea con un modelo de gobernanza ambiental que reconoce el valor de la cooperación entre regulador y regulado.

83. Así, el PdC representa una expresión concreta del principio de prevención, de la regulación responsiva y del enfoque de cumplimiento normativo colaborativo que ha sido promovido por la institucionalidad ambiental desde la entrada en vigencia de la LO-SMA. Tal como lo evidencia la práctica administrativa de la Superintendencia, la normativa vigente no solo habilita sino que promueve el uso de instrumentos orientados al cumplimiento, incluso cuando estos no estén expresamente detallados en la ley, lo que demuestra una voluntad institucional de privilegiar soluciones eficaces, proporcionadas y adaptadas a las condiciones del caso concreto. Este enfoque encuentra sustento tanto en la legislación como en la doctrina y la jurisprudencia especializada, consolidando al PdC como una vía legítima y útil para alcanzar los fines del derecho ambiental.

84. Por tanto, desconocer la procedencia de un instrumento como el PdC en función de una lectura rígida o formalista del procedimiento sancionatorio implicaría desatender el espíritu y la lógica del sistema regulatorio ambiental chileno. No se trata de debilitar la potestad sancionatoria, sino de ejercerla de manera estratégica, con sentido de finalidad y en coherencia con los principios que la rigen. En ese marco, el PdC debe ser comprendido no como una excepción indeseada al castigo, sino como una herramienta prioritaria dentro de un régimen que concibe la prevención, la reparación y el cumplimiento efectivo como los caminos más eficaces para la protección del medio ambiente.

B. Interpretación adecuada del artículo 39 de la Ley REP.

85. Teniendo en consideración lo ya señalado respecto del origen y sentido de la regulación ambiental actual -centrada en el cumplimiento normativo y en la colaboración con el regulado para la consecución de dicho fin- resulta necesario abordar la adecuada interpretación del artículo 39 de la Ley REP, el cual dispone expresamente en su inciso primero que: “*Infracciones.*

Corresponderá a la Superintendencia sancionar las siguientes infracciones, de conformidad a lo establecido en el Párrafo 3º del Título III de su ley orgánica” (énfasis agregado).

86. Si bien este precepto remite al procedimiento sancionatorio de la LO-SMA, y dicho párrafo no menciona expresamente la figura del PdC, ello no autoriza a concluir que este instrumento se encuentre excluido o proscrito en el marco de la Ley REP. Tal exclusión no se desprende ni del texto literal del artículo 39, ni de su historia fidedigna, ni mucho menos del sistema general del derecho ambiental vigente en Chile. En síntesis, se trata de un salto lógico que no tiene explicación.

87. Por el contrario, el tenor y propósito de la Ley REP revelan una continuidad normativa con la LO-SMA y con los principios estructurantes del derecho ambiental moderno, entre ellos el principio de cumplimiento normativo y el principio preventivo, consagrados expresamente en el artículo 2 de la propia Ley REP. El objetivo de la ley, declarado de forma reiterada a lo largo de su articulado, es precisamente alcanzar el cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales impuestas a los productores y gestores del ciclo de vida de los productos prioritarios. En esa línea, su diseño normativo busca incentivar y facilitar dicho cumplimiento, no obstaculizarlo ni someterlo a una lógica puramente punitiva.

88. Desde esta perspectiva, resulta evidente que la ausencia de una referencia expresa al PdC en el artículo 39 no puede interpretarse como una prohibición tácita de su aplicación. En el sistema jurídico chileno, las facultades de la SMA no deben interpretarse de manera restrictiva cuando ello contraviene los fines de protección ambiental. Como bien lo ha establecido el propio Tercer Tribunal Ambiental: “***la interpretación de las normas legales y administrativas que regulan los incentivos al cumplimiento deben siempre favorecer su procedencia, por cuanto son estos los instrumentos que satisfacen directamente los intereses generales previstos en las normas de protección ambiental que se estimen infringidas***”³⁸ (énfasis agregado).

89. A mayor abundamiento, la actual Superintendente del Medio Ambiente ha reiterado públicamente que el eje estructurante de la Ley REP es, precisamente, el cumplimiento normativo. Así lo expresó en una entrevista de 2024, al señalar: “*Si la ley logra su objetivo, gana el medio ambiente, ganan las personas, ganamos todos, y la Superintendencia va a estar a la altura, de tal manera de poder promover ese cumplimiento, de dar las señales correctas para*

³⁸ Tercer Tribunal Ambiental. Rol R-35-2023. Sentencia Definitiva de fecha 11 de abril de 2024.

*incentivar al cumplimiento y que la Ley REP sea una ley que se aplique y se cumpla*³⁹ (énfasis agregado). Acá, o bien la Superintendente está reconociendo la aplicabilidad de los instrumentos de incentivo al cumplimiento, o bien está reconociendo una lógica y filosofía de prevención general pura que desatiende completamente el diseño regulatorio chileno.

90. Lo coherente sería entender que este enunciado confirma que el foco de la Ley REP no está puesto en la sanción como fin último, sino en el incentivo al cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales. Bajo esa lógica, si el objetivo de la normativa es promover el cumplimiento, los mecanismos orientados a ese fin, como los PdC, deben considerarse plenamente aplicables al procedimiento sancionatorio, incluso cuando no estén explícitamente mencionados.

91. En efecto, este enfoque es coherente con la estrategia institucional de fiscalización y sanción basada en la regulación responsiva, que la propia Superintendente propuso en 2019 - antes de asumir su cargo actual- mediante una escala decisional orientada a adaptar la respuesta estatal al nivel de riesgo ambiental y al comportamiento del regulado. Tal como fue expuesto en el acápite anterior, dicha estrategia reconoce que el uso de incentivos como el PdC resulta esencial para lograr una respuesta temprana, eficaz y proporcional, en línea con los principios del derecho ambiental y la arquitectura normativa promovida por el derecho ambiental.

92. Por otro lado, el artículo 39 de la Ley REP se limita a señalar que “*Corresponderá a la Superintendencia sancionar*” las siguientes infracciones de conformidad con el Título y Párrafo señalado de la LO-SMA”, remisión que, por su tenor literal y por su naturaleza estrictamente procedimental, no importa en caso alguno la exclusión de los instrumentos de incentivo al cumplimiento, los cuales son complementarios -y no antagónicos- al procedimiento sancionatorio.

93. Sostener lo contrario conduce a una conclusión abiertamente absurda y contraria al diseño del sistema: implicaría afirmar que, en materia REP, la SMA no solo carecería de potestad para admitir PdC, sino que además vería restringidas otras vías estructurales del estatuto sancionatorio ambiental, como la autodenuncia, vaciando de contenido el modelo de cumplimiento progresivo y colaborativo que ha sido construido y consolidado por la institucionalidad ambiental chilena.

³⁹ País Circular. Noticia de fecha 9 de octubre de 2026. titulada “*Superintendente Plumer confirma que “a más tardar en diciembre” harán público el análisis del cumplimiento de metas del primer año de la Ley REP*” disponible en: [enlace](#).

94. Finalmente, cabe señalar que, al menos desde mediados de la década de 2000, la doctrina y la jurisprudencia nacionales han sostenido de manera consistente que el ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado se encuentra sujeto a los principios estructurantes del derecho penal, si bien aplicados de forma matizada atendida la naturaleza administrativa de la sanción.⁴⁰ Esta comprensión ha sido expresamente recogida respecto del derecho administrativo sancionador ambiental.⁴¹

95. En síntesis, existe un alto grado de consenso a nivel doctrinario y jurisprudencial respecto de que el ejercicio de la potestad sancionadora reconoce límites y que dichos límites se encuentran definidos -aunque con matices- por los principios que informan el derecho penal.

96. De ello se sigue una consecuencia fundamental. La interpretación que debe primar en el ejercicio del *ius puniendi* estatal es aquella que beneficia al infractor. Esto, como manifestación del principio *in dubio pro reo*, así como también del principio de legalidad, en tanto aplicación del principio de *lex stricta*.⁴²

97. Así, en aplicación de ambos principios, la SMA no debió desatender una herramienta esencial que provee el diseño regulatorio como mecanismo alternativo a la sanción,⁴³ puesto que, especialmente en el presente caso, la presentación de un PdC se encuentra alineada con el interés público del cumplimiento ambiental, en un plazo acotado y ahorrando costos para la propia administración del Estado.

C. La SMA ya ha aceptado programas de cumplimiento para infracciones a la Ley REP

98. Como complemento a lo expuesto en los apartados anteriores, cabe señalar que la propia SMA ha admitido y aprobado PdC en procedimientos sancionatorios seguidos por infracciones a la Ley REP.

99. En efecto, en el procedimiento sancionatorio Rol A-001-2021, la SMA inició un procedimiento sancionatorio mediante Resolución Exenta N°1, de fecha 27 de julio de 2021, en

⁴⁰ STC 244/2006.

⁴¹ Bermúdez, J. *Fundamento y límites de la potestad sancionadora administrativa en materia ambiental*. [2013]. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XL. P. 421-447.

⁴² Fernández, José Ángel. La interpretación conforme con la constitución en los límites del mandato de certeza. *rev. chil. derecho* [online]. 2017, vol.44, n.3

⁴³ Hervé Espejo, Dominique, & Plumer Bodin, Marie Claude. (2019). Instrumentos para una intervención institucional estratégica en la fiscalización, sanción y cumplimiento ambiental: el caso del programa de cumplimiento. *Revista de Derecho (concepción)*, 87(245), 11-49

contra de la empresa Team Foods Chile SpA, imputándole una infracción al artículo segundo transitorio de la Ley REP, consistente específicamente en ***“No haber efectuado la declaración anual de productos prioritarios “envases y embalajes”, introducidos al mercado durante 2017, 2018 y 2019, según los requerimientos efectuados por el Ministerio del Medio Ambiente.”***⁴⁴ (énfasis agregado).

100. Al respecto, resulta especialmente relevante destacar que la formulación de cargos contenida en la Resolución Exenta N°1/Rol A-001-2021, identifica de manera expresa que el incumplimiento imputado dice relación con el artículo segundo transitorio de la Ley REP, circunstancia que se aprecia con total claridad en la tabla del resuelto primero de la resolución antes referida, tal como se observa en la imagen que se acompaña a continuación.:

Figura 3: *Tabla Resuelto primero Resolución Exenta N°1/ ROL A-001-2021.*

N°	Hechos constitutivos de infracción	Condiciones, normas y medidas eventualmente infringidas
1	No haber efectuado la declaración anual de productos prioritarios “envases y embalajes”, introducidos al mercado durante 2017, 2018 y 2019, según los requerimientos efectuados por el Ministerio del Medio Ambiente.	Ley N° 20.920, establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje <i>“Disposiciones Transitorias [...] Artículo segundo.- Obligación de informar. Mientras no entren en vigencia los decretos supremos que establezcan las metas y otras obligaciones asociadas de cada producto prioritario, el Ministerio podrá requerir a los productores de productos prioritarios señalados en el artículo 10, informar anualmente, a través del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, lo siguiente: [...] a) Cantidad de productos prioritarios comercializados en el país durante el año inmediatamente anterior. [...] b) Actividades de recolección, valorización y eliminación realizadas en igual periodo, y su costo. [...] c) Cantidad de residuos recolectados, valorizados y eliminados en dicho lapso. [...] d) Indicación de si la gestión para las actividades de recolección y valorización es individual o colectiva. [...] Dicha información deberá ser entregada por primera vez en un plazo máximo de doce meses contado desde la publicación de la presente ley.”</i>

101. Si bien a la fecha de la formulación de cargos aún no se encontraban vigentes los decretos supremos que establecen metas y obligaciones específicas para los productos prioritarios, el incumplimiento imputado derivaba directa e inmediatamente de una obligación legal prevista en la propia Ley REP, vinculada precisamente a los mismos productos prioritarios -esto es, envases y embalajes- que constituyen el objeto del procedimiento sancionatorio en el cual se dictó el Acto Reclamado en estos autos.

102. En efecto, no resultaba necesario que dichos decretos supremos se encontraran vigentes, toda vez que ese era justamente el propósito y alcance del artículo segundo transitorio de la Ley

⁴⁴ La Resolución Exenta N°1/ Rol A-001-2021 de fecha 27 de julio de 2021 se encuentra disponible en: [enlace](#).

REP, norma que estableció obligaciones exigibles con anterioridad a la dictación de la regulación secundaria.

103. En consecuencia, tanto el hecho constitutivo de la infracción como las normas y obligaciones infringidas, expresamente identificadas en el resuelto primero de la resolución que formuló cargos en dicho procedimiento, decían relación directa, expresa e inequívoca con incumplimientos a la Ley REP.

104. Bajo ese contexto, con fecha 20 de agosto de 2021, la SMA resolvió aprobar el PdC presentado por Team Foods Chile SpA el 11 de agosto de 2021, y, posteriormente, mediante Resolución Exenta N°2006, de fecha 23 de octubre de 2024, tuvo por ejecutado satisfactoriamente dicho Programa de Cumplimiento, poniendo término al procedimiento sancionatorio.⁴⁵

105. De este modo, queda plenamente acreditado que, tratándose de infracciones a la Ley REP, la propia SMA ha sostenido en el único procedimiento sancionatorio previamente tramitado bajo dicho cuerpo normativo, que resulta jurídicamente procedente la presentación, admisión y aprobación de PdC. En efecto, en el procedimiento Rol A-001-2021, la autoridad administrativa: (i) formuló cargos por incumplimientos a la Ley REP; (ii) admitió y aprobó el PdC presentado por el infractor; (iii) declaró su ejecución satisfactoria; y (iv) puso término al procedimiento sancionatorio, reconociendo expresamente la idoneidad de dicho instrumento como mecanismo válido de corrección y retorno al cumplimiento en el marco de la Ley REP.

106. De más está decir que, bajo la lógica que ahora desarrolla la SMA, no debió haber siquiera aceptado la autodenuncia en el caso precitado, puesto que, conforme con su actual interpretación, los incentivos al cumplimiento no proceden.

107. Sobre este punto, es interesante notar que la formulación de cargos en el procedimiento Rol A-001-2021, específicamente en su considerando sexto, sostuvo lo siguiente: “*En atención al análisis de los antecedentes acompañados por la Empresa, mediante Res. Ex. N° 1.684, de 27 julio de 2021 (notificada mediante correo electrónico, de igual fecha, a Team Foods) esta SMA determinó acoger la autodenuncia presentada por la Empresa, en atención al cumplimiento de los requisitos prescritos en el artículo 41 de la LO-SMA y en los artículos 13 y siguientes del D.S. N° 30/2012.*”

⁴⁵ El procedimiento sancionatorio seguido en el marco del Rol A-001-2021 se encuentra disponible en su totalidad en: [enlace](#).

108. En síntesis, el cambio de criterio es evidente. Sin embargo, como se verá más adelante, carece de cualquier justificación.

D. Pronunciamientos institucionales de la SMA que reconocen la procedencia del PdC en el marco de la Ley REP.

109. Sumado a lo anterior, resulta particularmente relevante destacar que la propia Superintendencia se ha pronunciado expresamente en favor de la procedencia de la presentación de PdC en el contexto de infracciones a la Ley REP, no solo a través de su práctica decisonal, sino también mediante pronunciamientos públicos que reflejan su interpretación institucional de la normativa aplicable.

110. En efecto, con fecha 12 de diciembre de 2022, la SMA participó en el seminario titulado “*Nudos Críticos de la Aplicación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor*”, organizado conjuntamente con el Programa de Derecho y Medioambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dicha actividad contó con una amplia convocatoria, con más de 200 asistentes conectados de manera telemática y cerca de 40 participantes presenciales, y tuvo una destacada participación institucional por parte de la SMA, incluyendo al Superintendente del Medio Ambiente (S), al Jefe del Departamento Jurídico y a dos fiscales instructoras de la División de Sanción y Cumplimiento.

111. En el marco de dicha actividad se impartió la charla denominada “*Aplicación de mecanismos de incentivos al cumplimiento respecto de las obligaciones de responsabilidad extendida del productor*”, la cual expresa de manera clara la visión institucional de la SMA en relación con la procedencia de los PdC como instrumento de incentivo al cumplimiento en el ámbito de la Ley REP. Esta presentación fue grabada y se encuentra disponible públicamente en la plataforma YouTube bajo el título “Seminario ‘Nudos Críticos de la Aplicación de la Ley REP’”⁴⁶, así como en el sitio web oficial de la SMA⁴⁷, donde se difundió la actividad junto con el material utilizado, incluyendo las presentaciones exhibidas.

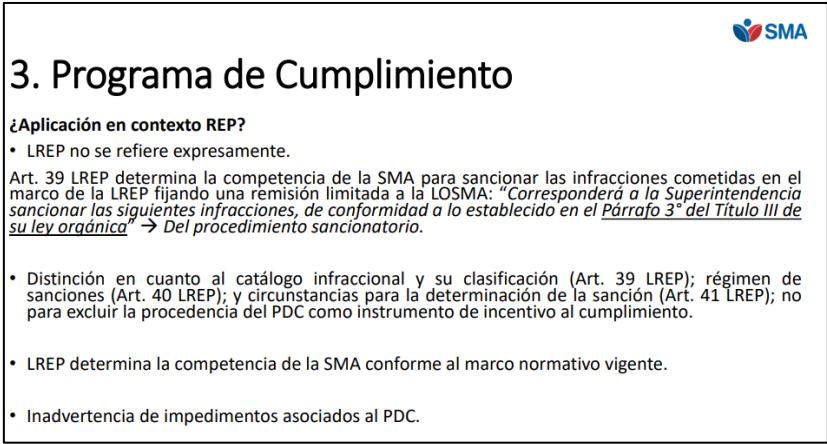
112. En particular, la presentación institucional titulada “Incentivos al cumplimiento en el contexto de la REP”, que incorpora los logotipos oficiales de la SMA y que se acompaña en estos

⁴⁶ La grabación de la charla denominada “Aplicación de mecanismos de incentivos al cumplimiento respecto de las obligaciones de responsabilidad extendida del productor” se encuentra disponible en: [enlace](#).

⁴⁷ La noticia relativa a la realización de dicho seminario se encuentra disponible en el sitio web institucional de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el siguiente enlace: [enlace](#).

autos, reconoce expresamente que, si bien la Ley REP no regula de manera explícita la figura del PdC, la remisión que dicha ley efectúa al Párrafo 3° del Título III de la Ley Orgánica de la SMA no implica, en caso alguno, la exclusión de la procedencia del PdC como mecanismo válido de incentivo al cumplimiento. Esta conclusión se expone de manera expresa en la diapositiva 15 de la referida presentación como se puede ver a continuación.

Figura 4: Diapositiva 15 de la Presentación “Incentivos al cumplimiento en el contexto de la REP”



3. Programa de Cumplimiento

¿Aplicación en contexto REP?

- LREP no se refiere expresamente.

Art. 39 LREP determina la competencia de la SMA para sancionar las infracciones cometidas en el marco de la LREP fijando una remisión limitada a la LOSMA: “Corresponderá a la Superintendencia sancionar las siguientes infracciones, de conformidad a lo establecido en el Párrafo 3° del Título III de su ley orgánica” → Del procedimiento sancionatorio.

- Distinción en cuanto al catálogo infraccional y su clasificación (Art. 39 LREP); régimen de sanciones (Art. 40 LREP); y circunstancias para la determinación de la sanción (Art. 41 LREP); no para excluir la procedencia del PdC como instrumento de incentivo al cumplimiento.
- LREP determina la competencia de la SMA conforme al marco normativo vigente.
- Inadvertencia de impedimentos asociados al PdC.

113. Asimismo, en la misma presentación la SMA desarrolla un análisis detallado de las posibles acciones que podrían formar parte de un PdC en casos de infracciones a la Ley REP, distinguiendo según el tipo de obligación infringida, ya sea vinculada a la optimización del sistema de gestión o al cumplimiento de las metas de recolección y valorización. En dicho contexto, se analiza expresamente el procedimiento sancionatorio Rol A-001-2021, reconociéndose que en dicho caso existió un incumplimiento a la Ley REP y que el PdC presentado constituyó un ejemplo válido de utilización de este instrumento en el marco de dicha normativa.

114. Finalmente, como conclusión explícita de la presentación institucional, la SMA señala que “*procede autodenuncia y PdC frente al incumplimiento de metas y obligaciones asociadas*”, tal como consta en la diapositiva 19 de la presentación acompañada:

Figura 5: Diapositiva 19 de la Presentación “Incentivos al cumplimiento en el contexto de la REP”.



Conclusiones

- Procedencia de incentivos al cumplimiento en caso de incumplirse obligaciones asociadas a la LREP, por parte de los sistemas de gestión.
- En particular, procede autodenuncia y PDC frente al incumplimiento de metas y obligaciones asociadas.

115. Por tanto, si bien todo lo anterior da cuenta de una clara y consistente inclinación institucional de la SMA en favor de la procedencia del PdC en el contexto de la Ley REP hasta, a lo menos, el año 2023, esta parte reconoce que la autoridad administrativa puede, en principio, modificar sus criterios interpretativos.

116. Sin embargo, conforme a los principios de legalidad, confianza legítima y deber de motivación reforzada, dicho cambio debe ser debidamente fundado, razonado y explícito, circunstancias que, como se analizará en los acápite siguientes, no concurren en el presente caso.

117. Más aún, estos antecedentes demuestran que la procedencia del PdC en materia de Ley REP constituía un asunto pacífico, que no era jurídicamente controvertido. Lo anterior, sin embargo, se desdibujó como consecuencia de un actuar inexplicable de la SMA.

E. Existen reconocimientos implícitos en el mismo procedimiento sancionatorio respecto de la procedencia del PdC

118. Adicionalmente, resulta especialmente relevante señalar que, aun dentro del propio procedimiento sancionatorio en el que se dictó el acto reclamado, es posible identificar reconocimientos implícitos por parte de la SMA respecto de la procedencia del PdC, particularmente a través de la aplicación supletoria de la LO-SMA en el marco de la fiscalización y sanción de infracciones a la Ley REP.

119. En efecto, durante la tramitación del procedimiento sancionatorio Rol D-140-2025, la Empresa solicitó formalmente una reunión de asistencia al cumplimiento, invocando expresamente el artículo 3 letra u) de la LO-SMA, en relación con los artículos 3 y 42 del mismo cuerpo legal. En dicha solicitud se indicó de manera explícita que la finalidad de la reunión era obtener “*asistencia y orientación para la correcta presentación de un Programa de Cumplimiento. Lo anterior en concordancia con el artículo 42 y el artículo 3 de la LOSMA*”.

120. En efecto, tal como consta en el acta respectiva, la reunión fue expresamente otorgada y desarrollada como una “reunión de asistencia al cumplimiento”, en los términos previstos en el artículo 3 letra u) de la LO-SMA, orientada a la explicación y correcta comprensión de las obligaciones que emanan de los instrumentos de carácter ambiental contemplados en el artículo 2 del mismo cuerpo legal. Ello se refleja de manera explícita en el propio tenor del acta levantada por la autoridad administrativa como se puede ver a continuación:

Figura 6: *Acta de reunión de asistencia al cumplimiento.*

Acta de Reunión de Asistencia al Cumplimiento			
Materia	Presencial o virtual	Fecha	Objetivo
Orientación en la comprensión de las obligaciones que emanan de los instrumentos ambientales (art. 3 letra u) LOSMA)	Virtual	19-06-2025	Asistencia al regulado cumplimiento en la orientación de las obligaciones que emanan de los instrumentos del artículo 2 LOSMA (artículo 3 letra u) LOSMA), procedimiento Rol D-140-2025

121. Este antecedente resulta jurídicamente relevante por al menos dos razones fundamentales. Por una parte, demuestra que la SMA reconoció, en los hechos, la pertinencia de aplicar los mecanismos de incentivo y asistencia al cumplimiento previstos en su ley orgánica dentro de un procedimiento sancionatorio por infracciones a la Ley REP. En efecto, la realización de una reunión de asistencia al cumplimiento carecería completamente de objeto y finalidad si, como luego sostiene la autoridad en el acto reclamado, el ordenamiento jurídico excluyera de plano la procedencia de un PdC en este tipo de infracciones.

122. Por otra parte, y no menos relevante, la actuación de la SMA confirma la tesis central de esta reclamación, en orden a que la Ley REP no configura un régimen sancionatorio autónomo, cerrado o excluyente de la aplicación de la LO-SMA, ya que se posibilita esta reunión por una remisión expresa a la LO-SMA. Por tanto, la remisión efectuada por el artículo 39 de la Ley REP al Párrafo 3° del Título III de la LO-SMA no puede interpretarse como una exclusión de las vías alternativas de cumplimiento contempladas en dicha ley orgánica, sino como una integración normativa que habilita la aplicación de todo el estatuto sancionador ambiental, incluidos los mecanismos de incentivo al cumplimiento, entre ellos el PdC.

123. En este sentido, resulta evidente que la LO-SMA, en su calidad de ley orgánica de la Superintendencia y cuerpo normativo que define, habilita y regula el ejercicio de su potestad

sancionadora, constituye el marco general y supletorio aplicable a todos los procedimientos sancionatorios de competencia de dicho órgano, salvo que una ley especial establezca de manera expresa y explícita una exclusión o restricción, circunstancia que no concurre en el caso de la Ley REP.

124. Así, la propia conducta de la SMA durante la tramitación del procedimiento sancionatorio -al acoger una solicitud de asistencia al cumplimiento fundada en la LO-SMA y orientada expresamente a la eventual presentación de un PdC- importa un reconocimiento implícito, pero inequívoco, de la procedencia de dicho instrumento en el contexto de infracciones a la Ley REP, reforzando la ilegalidad de la posterior inadmisibilidad del PdC y evidenciando la inconsistencia interna del actuar administrativo en el presente caso.

VII. PROCEDENCIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO EN EL SANCIONATORIO ROL D-1402-2025

125. Definida la procedencia jurídica de PdC en el marco de la Ley REP, a continuación se analizará brevemente de qué manera el PdC presentado en el procedimiento sancionatorio Rol D-140-2025 cumple con los requisitos establecidos en el artículo 42 de la LO-SMA y en el Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N°30, de 20 de agosto de 2012 (en adelante, el “Reglamento”).

i. El programa de cumplimiento se presenta en la oportunidad legal

126. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la LOSMA y el artículo 6 del Reglamento, el PdC se presentó dentro de plazo, en consideración al plazo legal contemplado en el artículo 42 de la LOSMA, esto es, de 10 días hábiles. Sobre la base de lo anterior, considerando que la formulación de cargos fue notificada con fecha 29 de mayo de 2025, el plazo de presentación del PdC, sin ampliación de plazo era el día 12 de junio de 2025, que fue el día en el cual se presentó efectivamente el PdC por Huawei conforme se puede ver en el expediente del sancionatorio.

127. En virtud de lo anterior, el PdC se presentó dentro del plazo legal establecido para dichos efectos.

ii. Ausencia de impedimentos para presentar programa de cumplimiento

128. Sin perjuicio de que la SMA no lo estableció explícitamente en la formulación de cargos, el artículo 42 de la LOSMA establece la posibilidad de presentar PdC a todos los infractores de la normativa ambiental, con excepción de aquellos que se encuentran bajo alguna de las hipótesis de “*impedimentos*” contenidas en el mismo artículo y replicadas en el artículo 6° del Reglamento.

129. En concreto, el art. 42, en su inciso tercero, dispone aquellos casos en los que no es posible presentar un programa de cumplimiento, de la siguiente manera: “*No podrán presentar programas de cumplimiento aquellos infractores que se hubiesen acogido a programas de gradualidad en el cumplimiento de la normativa ambiental o hubiesen sido objeto con anterioridad de la aplicación de una sanción por parte de la Superintendencia por infracciones gravísimas o hubiesen presentado, con anterioridad, un programa de cumplimiento, salvo que se hubiese tratado de infracciones leves. Con tal objeto, deberá considerarse el plazo de prescripción de las infracciones señaladas en el artículo 37.*”

130. Así, en este caso no concurrió ninguno de los presupuestos legales que constituirían un impedimento para que Huawei pueda presentar un PdC, puesto que:

- La Empresa no se había sometido a un programa de gradualidad de la normativa ambiental respecto de las infracciones imputadas.
- La Empresa no había sido objeto con anterioridad de la aplicación de una sanción gravísima por parte de la SMA.
- La Empresa no había presentado con anterioridad un PdC respecto de la misma Unidad Fiscalizable, dentro de los plazos que generan el impedimento.

iii. El Programa de Cumplimiento que se presenta cumple con todos los requisitos para su aprobación

131. Para dar cabal cumplimiento a los requisitos del programa de cumplimiento, se expone y acredita, sistematizadamente la información y antecedentes en que se funda esta presentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la LOSMA y el Reglamento.

132. Los antecedentes presentados buscan dar cumplimiento a los criterios de aprobación del programa de cumplimiento a que se refiere el artículo 9° del Reglamento, esto es, integridad, eficacia y verificabilidad.

133. De esta manera, para efectos de cumplir con dichos criterios de aprobación, los antecedentes de contenido del PdC que se presentó mediante se refieren a:

- Descripción precisa, verídica y comprobable de los hechos, actos u omisiones que han sido identificados como infracciones por la SMA.
- Descripción precisa, verídica y comprobable de los efectos negativos derivados de las infracciones imputadas por la SMA.
- Plan de acciones y metas que se implementarán para cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se estima infringida, incluyendo las medidas adoptadas para reducir o eliminar los efectos negativos derivados de las infracciones imputadas, si aplica.
- Plan de seguimiento con el cronograma de las acciones y metas, indicadores de cumplimiento e informe de cumplimiento.
- Información técnica y de costos estimados relativa al programa de cumplimiento presentado.

134. Estos antecedentes se presentan en el formato establecido por la SMA en la “*Guía para la presentación de Programas de Cumplimiento por infracciones a instrumentos de carácter ambiental*”, de julio de 2018.

VIII. ANÁLISIS DE LOS VICIOS INCURRIDOS POR LA SMA

A. Ilegalidad de la Res. Ex. N°2

135. La Res. Ex. N°2 resulta ilegal por cuanto funda la inadmisibilidad del PdC y del Recurso Administrativo interpuesto por Huawei en una interpretación errónea y restrictiva de la Ley REP, que desatiende su necesaria integración con la LO-SMA, desconoce el carácter garantista del procedimiento sancionatorio ambiental y se aparta de los principios de cumplimiento normativo colaborativo y regulación responsiva que informan el derecho ambiental chileno. En particular,

la ilegalidad del acto reclamado se manifiesta en la interpretación excluyente del artículo 39 de la Ley REP, en la utilización improcedente del artículo 41 del mismo cuerpo legal como criterio de exclusión del PdC, en una lectura incorrecta de la historia fidedigna de la ley y en el desconocimiento de la práctica administrativa previa de la propia SMA, aspectos que se desarrollan a continuación.

i. Errónea interpretación del artículo 39 de la Ley REP y su remisión no excluyente a la LO-SMA.

136. La Res. Ex. N°2 incurre en ilegalidad al declarar inadmisibile el PdC y rechazar el Recurso Administrativo interpuesto por Huawei sobre la base de una interpretación restrictiva, fragmentada y contraria al sistema del derecho ambiental chileno.

137. En lo sustancial, la SMA sostiene que la Ley REP habría configurado un régimen sancionatorio especial y cerrado, distinto del régimen general de la LO-SMA, al efectuar en su artículo 39 una remisión expresa y limitada únicamente al Párrafo 3° del Título III de la LO-SMA, relativo a las normas procedimentales del procedimiento sancionatorio, excluyendo el Párrafo 2° del mismo Título, en el cual se regulan los instrumentos de incentivo al cumplimiento, entre ellos el PdC. Sobre esa base, la autoridad concluye que el tenor literal del artículo 39 de la Ley REP sería claro en cuanto a excluir la posibilidad de presentar un PdC, y que admitirlo implicaría arrogarse potestades no conferidas por la ley, en infracción al principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución y que, de acuerdo con las reglas de hermenéutica legal del artículo 19 del Código Civil, en el entendido que, cuando el sentido de la ley es claro, no puede desatenderse su tenor literal.

138. Este razonamiento, sin embargo, no resiste un análisis jurídico riguroso como ya se expuso en los acápites anteriores. En primer lugar, porque la remisión efectuada por el artículo 39 de la Ley REP no tiene carácter excluyente respecto del PdC, sino que se limita a determinar cuál es el procedimiento sancionatorio aplicable, remitiendo a las normas adjetivas que regulan su tramitación. Dicha remisión no contiene -ni expresa ni implícitamente- una prohibición de aplicar los instrumentos de incentivo al cumplimiento previstos en la LO-SMA.

139. Pretender lo contrario supone confundir una remisión procedimental con una exclusión sustantiva de garantías y mecanismos que forman parte del estatuto sancionatorio ambiental general, lo que carece de sustento normativo y resulta incompatible con una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico ambiental.

140. En segundo lugar, la interpretación sostenida por la SMA infringe el principio de legalidad en su dimensión garantista, propio del derecho administrativo sancionador. En efecto, la potestad punitiva del Estado -también en materia ambiental- se encuentra sujeta a los principios que informan el *ius puniendi*, entre ellos la exigencia de *lex stricta* y la regla conforme a la cual las normas sancionatorias deben interpretarse de manera restrictiva y en beneficio del regulado, y no en su perjuicio. Así, cuando la SMA construye una interpretación que inhibe el acceso del infractor a un mecanismo alternativo a la sanción, como el PdC, sin una habilitación legal expresa y sin una motivación reforzada, vulnera garantías básicas del procedimiento sancionatorio y altera ilegítimamente la posición jurídica del regulado.

141. Pero la infracción al principio de legalidad no se agota en lo anterior. Existe una segunda vulneración, aún más grave, consistente en que la SMA crea una causal de exclusión o inhabilitación para acceder a un PdC sin respaldo normativo alguno. Desde la lógica de la LO-SMA -y del ejercicio de la potestad sancionatoria en general- toda limitación al acceso a un beneficio o mecanismo alternativo a la sanción debe encontrarse expresamente prevista por el legislador, precisamente porque dicho acceso constituye una garantía para el regulado. En este sentido, ni la LO-SMA ni la Ley REP contienen disposición alguna que prohíba o excluya la presentación de PdC en casos de infracciones a la Ley REP.

142. Por el contrario, las únicas restricciones legales a la procedencia de un PdC se encuentran establecidas de manera expresa y taxativa en el artículo 42 de la LO-SMA, a saber: (i) cuando el infractor se encuentre acogido a un programa de gradualidad; (ii) cuando se trate de infracciones sancionables con clausura definitiva o revocación de la RCA; o (iii) cuando se haya presentado previamente un PdC respecto de infracciones graves. Fuera de estas hipótesis, el ordenamiento jurídico reconoce al infractor el derecho a presentar un PdC, sin distinguir según la normativa sectorial infringida.

143. Esta conclusión no solo se desprende del texto de la LO-SMA, sino que además es plenamente coherente con la práctica administrativa constante de la propia SMA, la cual, de manera prácticamente uniforme, ha otorgado plazo para la presentación de PdC en las resoluciones que dan inicio a procedimientos sancionatorios, incluyendo -como regla general- la suspensión del procedimiento con ocasión de su presentación y, en múltiples casos, la ampliación de dicho plazo de oficio. Esta práctica administrativa reiterada confirma que el Programa de Cumplimiento constituye un elemento estructural del sistema sancionatorio ambiental y no una excepción de aplicación restrictiva.

144. En consecuencia, al negar la procedencia del PdC en el marco de la Ley REP sobre la base de una remisión que no es excluyente, la SMA no solo adopta una interpretación contraria a los principios que rigen el derecho administrativo sancionador y el derecho ambiental, sino que además introduce una restricción no prevista por el legislador, vulnerando el principio de legalidad, el derecho a defensa y la lógica de cumplimiento normativo colaborativo que informa a la institucionalidad ambiental chilena. Por estas razones, la Res. Ex. N°2 incurre en un vicio de ilegalidad determinante, que debe conducir a su invalidación.

ii. Improcedente utilización del artículo 41 de la Ley REP como criterio de exclusión del Programa de Cumplimiento

145. Por otro lado, en cuanto al argumento sostenido por la SMA en orden a que el artículo 41 de la Ley REP no habría contemplado la circunstancia prevista en el artículo 40 letra g) de la LO-SMA -esto es, “*el cumplimiento del programa señalado en la letra r) del artículo 3*”- y que, por ello, no podría considerarse el cumplimiento de un PdC que deliberada y expresamente no habría sido incorporado al régimen sancionatorio especial de la Ley REP, cabe señalar que dicha conclusión no resulta jurídicamente atendible.

146. En efecto, el artículo 41 de la Ley REP establece un conjunto acotado de criterios para la determinación de la sanción que no reproduce íntegramente los criterios contenidos en la LO-SMA. Así, por ejemplo, dicha disposición no contempla expresamente la importancia del daño causado o del peligro ocasionado -elementos centrales para determinar la entidad y gravedad de la infracción-, ni la intencionalidad del infractor, ni deja abierta la consideración de otros factores relevantes, como la adopción de medidas correctivas u otros antecedentes de comportamiento del regulado.

147. En este contexto, el hecho de que el artículo 41 de la Ley REP no haya incorporado la circunstancia relativa al cumplimiento de un PdC no permite concluir, por sí solo, que dicho instrumento haya sido excluido del régimen REP. La omisión de una circunstancia específica en la norma de determinación de la sanción no equivale a una prohibición de acceso a un mecanismo alternativo al ejercicio de la potestad sancionatoria.

148. Por otro lado, el estándar de la SMA sobre la imposición de multas en resoluciones sancionatorias ha sido delimitado por la jurisprudencia de los tribunales ambientales, pero también por su propia guía metodológica. Aquí el punto es central: ¿cómo la SMA pretende

ponderar criterios en esta materia si se encuentran excluidos factores determinantes bajo su propia guía para la determinación de sanciones?

iii. Errónea invocación de la historia fidedigna de la ley como fundamento de exclusión del PdC

149. Por otro lado, en cuanto al argumento esgrimido por la SMA relativo a que la historia fidedigna de la Ley REP no contemplaría la inclusión expresa del PdC, cabe señalar que dicha circunstancia no solo no respalda la tesis administrativa, sino que juega precisamente a favor de la posición de Huawei. En efecto, la ausencia de una referencia expresa al PdC en la historia de la ley no puede interpretarse como una voluntad legislativa de excluirlo, pues en el derecho administrativo sancionador rige el principio conforme al cual las restricciones o inhabilitaciones a los derechos y garantías del regulado deben estar expresamente establecidas por el legislador.

150. Desde esta perspectiva, el silencio del legislador respecto del PdC no constituye una exclusión tácita, sino que debe entenderse como una remisión implícita al estatuto general contenido en la LO-SMA, que regula de manera integral el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental y del funcionamiento de la SMA y contempla expresamente dicho instrumento como mecanismo de incentivo al cumplimiento. De haber existido la intención de excluir el PdC del régimen sancionatorio de la Ley REP, el legislador habría debido manifestarlo de forma clara e inequívoca, incorporando una prohibición expresa o una regla especial de exclusión, lo que no ocurrió.

151. Asimismo, resulta relevante considerar que la discusión legislativa de la Ley REP se concentró principalmente en la definición de los productos prioritarios, en la estructuración de los sistemas de gestión y en la determinación de un catálogo especial de infracciones y sanciones, no en la redefinición ni supresión de los instrumentos generales de incentivo al cumplimiento ya existentes en la institucionalidad ambiental. Pretender extraer, desde ese silencio, una prohibición implícita del PdC supone atribuir a la historia de la ley un alcance negativo que no se desprende de su tenor ni de su finalidad.

152. Por el contrario, conforme a las reglas de interpretación sistemática y teleológica, la ausencia de una exclusión expresa debe ser leída en favor del regulado, particularmente tratándose de un mecanismo que no debilita la protección ambiental, sino que la refuerza, al permitir el retorno oportuno al cumplimiento y la prevención de impactos. Esta conclusión resulta plenamente coherente con los principios que informan el derecho ambiental chileno, en especial

el principio preventivo, el principio de proporcionalidad y la lógica de regulación responsiva ampliamente desarrollada en los acápites precedentes.

153. En definitiva, la historia fidedigna de la Ley REP no solo no avala la tesis restrictiva de la SMA, sino que confirma que el legislador no quiso alterar el régimen general de incentivos al cumplimiento previsto en la LO-SMA. En ausencia de una prohibición expresa, la exclusión del PdC constituye una creación administrativa improcedente, contraria al principio de legalidad y al diseño garantista del procedimiento sancionatorio ambiental.

iv. Incorrecto descarte del precedente administrativo Rol A-001-2021 y cambio injustificado de criterio

154. Por otro lado, la SMA que sostiene que el precedente invocado por Huawei, correspondiente al procedimiento sancionatorio Rol A-001-2021, no sería comparable ni aplicable al caso de autos, por cuanto dicho procedimiento se habría referido a una infracción cometida durante el período transitorio de la Ley REP, consistente en el incumplimiento de la obligación de declarar anualmente productos prioritarios a través del RETC, obligación impuesta por el artículo 2° transitorio de la Ley REP y materializada mediante requerimientos del Ministerio del Medio Ambiente (en adelante, “MMA”).

155. Añade que, en dicho caso, la infracción fue calificada conforme al artículo 35 letra m) de la LO-SMA, en un contexto en que aún no se encontraban vigentes los decretos supremos que establecen las metas de recolección y valorización ni las obligaciones asociadas, en particular, el D.S. N°12/2020 MMA. Sobre esta base, la SMA concluye que la admisión de un PdC en ese procedimiento respondería a un régimen jurídico transitorio y a una infracción distinta, de carácter meramente informativo, por lo que no constituiría un precedente válido para sostener la procedencia del PdC en procedimientos sancionatorios por incumplimientos sustantivos actualmente vigentes bajo la Ley REP.

156. Sin embargo, dicha argumentación no resulta correcta y descansa sobre una caracterización errónea del precedente invocado. En primer lugar, la propia SMA reconoce que el procedimiento Rol A-001-2021 tuvo por objeto un incumplimiento a la Ley REP, específicamente al artículo 2° transitorio conforme a la Figura N°3 de la presente reclamación, consistente en “*no haber efectuado la declaración anual de productos prioritarios ‘envases y embalajes’, introducidos al mercado durante 2017, 2018 y 2019, según los requerimientos efectuados por el Ministerio del Medio Ambiente*”. Se trata, por tanto, de una infracción íntegra y directamente fundada en la Ley

REP, aun cuando su fuente normativa se ubique en una disposición transitoria que, valga decirlo, también constituye derecho.

157. Lejos de restarle relevancia, el carácter transitorio del artículo 2° de la Ley REP refuerza esta conclusión. En efecto, dicha norma fue concebida precisamente para permitir la fiscalización y sanción de los productores durante el período previo a la entrada en vigencia de los decretos supremos, asegurando la operatividad del sistema REP desde su origen. Así lo establece expresamente el artículo segundo transitorio, al disponer que, mientras no entren en vigencia los decretos que establezcan metas y obligaciones asociadas, el MMA podrá requerir a los productores informar anualmente, a través del RETC, una serie de antecedentes esenciales. En consecuencia, resulta jurídicamente irrelevante -para efectos de determinar la naturaleza REP del incumplimiento- que los decretos supremos hayan entrado en vigencia con posterioridad, pues la finalidad misma de la norma transitoria es habilitar la fiscalización y sanción en esa etapa previa.

158. Esta conclusión se ve, además, confirmada por el propio artículo 39 de la Ley REP, que tipifica expresamente como infracción leve, en su letra d), el “*no cumplir con la obligación de informar establecida en el artículo segundo transitorio*”. Es decir, el legislador no solo reconoció esta obligación como parte del régimen REP, sino que la integró de manera explícita al catálogo de infracciones de dicha ley. Por lo demás, el propio artículo segundo transitorio estableció un plazo claro de exigibilidad, señalando que la información debía ser entregada por primera vez dentro de los doce meses siguientes a la publicación de la ley, momento a partir del cual la obligación se encontraba plenamente vigente y era fiscalizable.

159. En este contexto, el hecho de que la SMA haya formulado cargos en el procedimiento sancionatorio Rol A-001-2021 bajo una calificación infraccional contenida en la LO-SMA, invocando el artículo 35 letra m) y el numeral 3 del artículo 36 del mismo cuerpo legal, no altera en modo alguno la naturaleza REP del incumplimiento imputado. Dicha calificación puede obedecer a una opción interpretativa de la autoridad, o bien a la inexistencia, en ese momento, de criterios institucionales plenamente desarrollados para la aplicación del régimen REP; sin embargo, ello no transforma una infracción a la Ley REP en una infracción ajena a dicho cuerpo normativo. Muy por el contrario, existiendo una tipificación expresa del hecho infraccional en el artículo 39 de la Ley REP, la calificación jurídicamente correcta debió efectuarse conforme a esta ley especial.

160. Aun en el evento -no compartido- de admitir que la SMA podía optar por calificar la infracción conforme a la LO-SMA en virtud de criterios de supletoriedad o concurrencia

normativa, dicha circunstancia refuerza, y no debilita, la tesis de Huawei. En efecto, si la autoridad administrativa ha entendido que puede acudir a las normas de la LO-SMA para calificar infracciones REP en ausencia de exclusiones expresas, con mayor razón debe concluirse que no existe obstáculo alguno para la aplicación supletoria del PdC, respecto del cual, a diferencia de la tipificación infraccional, no existe exclusión expresa alguna en la Ley REP.

161. A mayor abundamiento, el descarte del precedente administrativo Rol A-001-2021 resulta aún más improcedente si se considera que la propia SMA no solo había reconocido la procedencia del PdC en dicho caso concreto, sino que además había validado explícitamente esa interpretación a nivel institucional, con posterioridad a dicho procedimiento, a través de pronunciamientos públicos, formales y deliberados.

162. En efecto, con fecha 12 de diciembre de 2022, la SMA participó activamente en el seminario titulado “*Nudos Críticos de la Aplicación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor*”, instancia académica e institucional organizada conjuntamente con el Programa de Derecho y Medioambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la cual intervinieron autoridades y funcionarios de alto nivel de la propia Superintendencia, incluyendo al Superintendente (S), al Jefe del Departamento Jurídico y a fiscales instructoras de la División de Sanción y Cumplimiento.

163. En dicha oportunidad, la SMA expuso formalmente su posición institucional respecto de la aplicación de mecanismos de incentivo al cumplimiento en el marco de la Ley REP, reconociendo de manera expresa que la remisión efectuada por el artículo 39 de dicho cuerpo legal al Párrafo 3° del Título III de la LO-SMA no implicaba, en caso alguno, la exclusión del PdC. Por el contrario, se sostuvo que el PdC constituía un instrumento plenamente procedente frente al incumplimiento de metas y obligaciones asociadas a la Ley REP, conclusión que fue explicitada en el material oficial utilizado en dicha presentación y difundido públicamente por la propia SMA.

164. Este antecedente resulta particularmente relevante, pues no se trata de una actuación aislada ni de un caso concreto, sino de una toma de posición institucional, reflexiva y deliberada, expresada en un foro técnico-académico, con conocimiento del marco normativo y de las implicancias prácticas del régimen REP. En dicho contexto, la SMA no solo reconoció la procedencia del PdC, sino que incluso utilizó el procedimiento sancionatorio Rol A-001-2021 como ejemplo ilustrativo de aplicación válida de este instrumento en el marco de la Ley REP.

165. En consecuencia, el criterio adoptado en la Res. Ex. N°2 no puede entenderse como una simple diferenciación casuística respecto de un precedente supuestamente “transitorio”, sino que constituye un abandono explícito de una interpretación previamente asumida, validada y difundida por la propia Superintendencia, sin que el acto reclamado contenga una motivación reforzada, razonada y explícita que justifique dicho giro interpretativo.

166. Así, la SMA no solo desconoce su práctica administrativa previa, sino que contradice su propio entendimiento institucional, generando una ruptura injustificada de la coherencia interpretativa del sistema sancionatorio ambiental y vulnerando gravemente los principios de legalidad, igualdad ante la ley y confianza legítima que rigen el actuar de la Administración, con especial intensidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador.

v. *Principios que se incumplen en base a la argumentación anterior*

167. En primer lugar, la Res. Ex. N°2 infringe el **principio de legalidad** en su doble dimensión: (i) como límite a la actuación de la Administración y (ii) como garantía del administrado en el marco del ius puniendi. En materia sancionatoria, la legalidad no se agota en que la autoridad “no haga lo que la ley no permite”, sino que exige además que la interpretación y aplicación de las normas se realice conforme a un estándar estricto y garantista, evitando construir restricciones o cargas procedimentales que el legislador no ha previsto de manera expresa.

168. En el caso de autos, la SMA erige una causal de improcedencia del PdC no contemplada en el ordenamiento jurídico, sosteniendo que la remisión del artículo 39 de la Ley REP al Párrafo 3° del Título III de la LO-SMA implicaría excluir el Párrafo 2° (instrumentos de incentivo al cumplimiento). Sin embargo, como se ha demostrado, dicha remisión solo determina el procedimiento aplicable y no contiene una exclusión expresa de garantías o mecanismos de incentivo al cumplimiento. De este modo, la SMA no se limita a aplicar la ley, sino que la completa por vía interpretativa en perjuicio del regulado, restringiendo el acceso a una institución que el legislador ha diseñado como mecanismo estructural del sistema sancionatorio ambiental.

169. La infracción al principio de legalidad es aún más evidente si se considera que, conforme a la LO-SMA, las únicas hipótesis de improcedencia del PdC se encuentran establecidas de forma expresa y taxativa en el artículo 42. La Administración no se encuentra habilitada para agregar nuevas exclusiones por interpretación, precisamente porque ello afecta garantías que forman parte del debido procedimiento sancionatorio. En otras palabras, si el legislador quiso restringir el PdC, lo hizo expresamente (art. 42 LO-SMA); por consiguiente, sostener una restricción

adicional para el régimen REP supone crear una inhabilidad por acto administrativo, lo que resulta incompatible con la legalidad estricta propia del derecho sancionador.

170. En segundo lugar, la Res. Ex. N°2 vulnera el **principio de igualdad ante la ley**, al introducir una diferencia de trato carente de fundamento objetivo, razonable y legalmente admisible entre los sujetos sometidos al procedimiento sancionatorio ambiental. En efecto, conforme a la tesis sostenida por la SMA, los titulares investigados por infracciones a la Ley REP quedarían excluidos, de manera general y abstracta, del acceso al Programa de Cumplimiento -mecanismo central y estructural del sistema sancionatorio ambiental- sin que exista disposición legal alguna que establezca, autorice o justifique tal distinción.

164. Esta exclusión genera una asimetría injustificada dentro del sistema: frente a incumplimientos ambientalmente relevantes -e incluso de mayor entidad o con potenciales efectos adversos sobre el medio ambiente o la salud de las personas- bajo otros regímenes fiscalizados por la SMA, los administrados conservan la posibilidad de presentar un PdC; en cambio, tratándose de infracciones a la Ley REP, se les niega de plano el acceso a dicho instrumento. Tal consecuencia resulta particularmente grave, pues no descansa en una prohibición expresa del legislador, sino en una interpretación restrictiva construida por la autoridad administrativa, que convierte la igualdad en un resultado contingente, dependiente de un criterio interpretativo carente de motivación reforzada y ajeno a la finalidad preventiva, correctiva y colaborativa que informa al derecho ambiental.

165. En este contexto, la vulneración al principio de igualdad no se configura únicamente por la existencia de un trato desigual, sino porque dicho trato desigual se articula mediante una interpretación administrativa que reduce garantías procedimentales y limita el acceso a un mecanismo legalmente diseñado para el retorno oportuno al cumplimiento normativo. Ello debilita la racionalidad interna del sistema sancionatorio ambiental y rompe su coherencia estructural, al privar injustificadamente a un grupo de regulados de una herramienta central del modelo de regulación responsiva.

166. Como ha sostenido de manera constante la doctrina y la jurisprudencia nacional, el principio de igualdad ante la ley *“obliga a tratar jurídicamente de igual forma a quienes se encuentran en las mismas circunstancias o hipótesis, permitiéndose un trato diverso únicamente respecto de quienes se encuentren en situaciones objetivamente distintas [Henríquez y Núñez, 2007: 142;*

*Bronfman et al., 2012: 95-6; STC R. 790- 07; STC R. 1.254-08, c. 46°; STC R. 1.340-09, c. 30°*⁴⁸. En consecuencia, toda diferenciación normativa o administrativa debe fundarse en criterios objetivos, razonables y proporcionales, directamente vinculados con la finalidad de la regulación⁴⁹.

167. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que “[l]as normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuentemente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes.”⁵⁰.

168. Aplicado al caso de autos, resulta evidente que el criterio adoptado por la SMA no supera el estándar de razonabilidad exigido por el principio de igualdad, pues no identifica ningún elemento objetivo que permita justificar la exclusión de los infractores REP del acceso al PdC. La sola referencia al carácter “especial” de la Ley REP o a una remisión procedimental contenida en su artículo 39 no constituye una diferencia relevante ni suficiente para restringir garantías procedimentales, máxime cuando dicha exclusión no se encuentra prevista de manera expresa por el legislador y resulta contraria a la finalidad preventiva y de cumplimiento efectivo que inspira tanto la Ley REP como la LO-SMA.

171. En tercer lugar, la Res. Ex. N°2 vulnera el **principio de confianza legítima**, al consolidar un cambio de criterio respecto de la práctica administrativa previa de la propia SMA en materia REP, sin motivación suficiente y con efectos perjudiciales para el administrado. En efecto, en el procedimiento sancionatorio Rol A-001-2021 -reconocido por la misma SMA como referido a incumplimientos de la Ley REP- la autoridad admitió la tramitación de un PdC, lo que evidencia que, hasta ese momento, no entendía que dicho cuerpo normativo excluyera *per se* este instrumento. Este entendimiento fue, además, reafirmado públicamente por la propia Superintendencia en instancias técnicas y académicas, como el seminario sobre “Nudos críticos de la aplicación de la Ley REP”, en el cual se reconoció expresamente la procedencia de los incentivos al cumplimiento en el marco de dicha ley. Frente a ello, la inadmisibilidad del PdC en el presente caso configura un giro interpretativo abrupto, carente de justificación reforzada, que defrauda las expectativas legítimas generadas por el actuar previo de la autoridad y compromete la seguridad jurídica que debe regir el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental.

⁴⁸ Díaz García, (2012). *Igualdad en la aplicación de la ley. Concepto, ius fundamentalidad y consecuencias*. Ius et Praxis, 18 (2), pp. 33 – 76.

⁴⁹ Enrique Navarro B. y Carlos Carmona S, ed. (2015). Recopilación de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (1981-2015). Cuadernos del Tribunal Constitucional, p. 59.

⁵⁰ Sentencia de la causa rol 1.254-08, considerando 46.

172. Si bien la Administración puede revisar sus criterios interpretativos, ello exige -por razones elementales de juridicidad y seguridad jurídica- que el cambio sea expreso, consistente, motivado y prospectivo, especialmente cuando afecta el acceso a garantías o mecanismos de incentivo al cumplimiento. No basta con afirmar que el caso anterior sería “distinto” o “transitorio” si, en lo sustancial, la autoridad reconoce que se trataba de un incumplimiento REP y, aun así, la respuesta institucional fue compatible con la aplicación de instrumentos generales del estatuto LO-SMA. Menos aún cuando el cambio se utiliza para negar un mecanismo cuyo sentido es precisamente promover el retorno al cumplimiento, finalidad que la propia SMA declara como eje de su actuación institucional.

173. En este sentido, la doctrina nacional ha afirmado que el principio de igualdad y confianza legítima ante la ley impone a la Administración el deber de tratar del mismo modo a quienes se encuentren en situaciones comparables. Así, el profesor de Derecho Administrativo, Eduardo Soto Kloss, señala que en virtud de dicho imperativo constitucional son varias las consecuencias que de él se derivan, entre ellas: la “**obligatoriedad de los precedentes**”⁵¹. Añade que “*La actuación de toda organización requiere de uniformidad en su forma de desarrollarse, uniformidad en sus decisiones y uniformidad, por lo tanto, de sus modos o formas de actuación; requiere de una ordenación que regule de manera estable y permanente su actividad., (...) y es que esta estabilidad, homogeneidad y previsibilidad posibilitan verdaderamente la eficacia y eficiencia de tal actuar. Ante iguales situaciones y circunstancias se adoptan iguales decisiones*”⁵².

174. Por su parte, el ex Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto, ha sostenido que a los precedentes administrativos es posible atribuirles efectos jurídicos relevantes. Al respecto, señala que “*el precedente administrativo puede ser indicativo de una forma de actuación de la Administración Pública que provoca un convencimiento del particular en que esa actuación se mantendrá de forma constante, mientras se conserven las condiciones jurídicas y políticas que llevan esa forma de actuación. En tal sentido una **alteración unilateral del precedente puede conducir a una afectación del principio de confianza legítima, el cual es, desde luego, digno de protección por parte del ordenamiento jurídico administrativo***”⁵³.

175. De igual forma, la profesora Rosa Gómez González ha señalado que “*la obligatoriedad de los precedentes se vincula con la imposibilidad de que la ley o alguna autoridad establezcan*

⁵¹ Soto Kloss, E. *Acerca de la Obligatoriedad de los Precedentes en la Actividad Administrativa del Estado*. Revista Chilena de Derecho, Vol. 26 N°2 (1999), p.401.

⁵² Ídem.

⁵³ Bermúdez Soto, J. “*Derecho Administrativo General*”, AbeledoPerrot Legal Publishing Chile, Editorial Thomson Reuters, Segunda Edición Actualizada (2011), p. 102.

diferencias arbitrarias (art. 19 N° 2 de la Constitución chilena). El principio de igualdad o interdicción de la arbitrariedad consagrado en ese precepto exige que la actuación administrativa sea uniforme, eficaz y eficiente”. Agrega que el precedente administrativo “encuentra su fundamento en el deber que tiene la administración de mantener un trato igualitario y equivalente ante situaciones jurídicas en las cuales exista una identidad objetiva, total o parcial, lo cual puede ser perfectamente complementado por los principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima y proporcionalidad”⁵⁴.

176. En este mismo sentido, la Contraloría General de la República (“**CGR**”) ha precisado, entre otros, en sus dictámenes N°s. 35.397, de 2007, y 96.603, de 2015, que “*el sistema jurídico basado en el precedente administrativo -esto es, la interpretación uniforme de una misma regla-, permite que la actuación administrativa gane en previsibilidad, esto es, afirma la legítima expectativa que tienen los ciudadanos de que la Administración tome decisiones que sean armónicas con los criterios manifestados con anterioridad ante situaciones equivalentes*”.

177. En el caso concreto, la falta de consistencia del criterio administrativo se traduce en un perjuicio directo para Huawei: se le niega un mecanismo legalmente previsto en el sistema sancionatorio ambiental, pese a que existían elementos objetivos para considerar su procedencia (incluido el retorno al cumplimiento informado) y pese a la existencia de antecedentes que permiten sostener que la propia SMA, en otra oportunidad, no entendió que el régimen REP fuera absolutamente cerrado en relación con instrumentos de incentivo al cumplimiento. Ello afecta la previsibilidad mínima de la actuación administrativa y, por ende, la confianza legítima de los administrados en la coherencia y estabilidad de la interpretación institucional.

178. Finalmente, el razonamiento de la SMA también tensiona principios como la **proporcionalidad, la racionalidad y el debido proceso**. En particular, al excluir el PdC -sin habilitación legal expresa- la SMA impide una respuesta regulatoria gradual y estratégica, precisamente la que caracteriza a la regulación responsiva, forzando una lógica binaria (sanción/ausencia de sanción) que resulta menos eficiente para lograr el objetivo central del derecho ambiental: asegurar el cumplimiento normativo y prevenir impactos. En ese sentido, el acto reclamado no solo es ilegal por su fundamento, sino también por su efecto: produce una reacción estatal rígida, desconectada del retorno oportuno al cumplimiento y del modelo colaborativo que debe inspirar el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental.

⁵⁴ Gómez, R. y Díez, S. “*El precedente administrativo: fundamentos, límites y su consagración en el ordenamiento jurídico chileno*”, La Modernización Del Derecho Administrativo, Legal Publishing Chile (2024), p. 525.

179. Por todo lo anterior, la argumentación sostenida por la SMA en la Res. Ex. N°2 no solo yerra en la interpretación de las normas aplicables, sino que además infringe principios esenciales del ordenamiento, afectando garantías del regulado y comprometiendo la legalidad del acto reclamado, lo que refuerza la procedencia de su invalidación por parte de este Ilustre Tribunal.

B. Error procedimental sustancial

180. La Res. Ex. N°2 confirma y consolida un error procedimental de carácter sustancial cometido por la SMA desde la etapa inicial del procedimiento sancionatorio, en particular al momento de la formulación de cargos, error que fue oportunamente advertido y cuya corrección fue expresamente solicitada por Huawei, sin que ello haya sido debidamente atendido por la autoridad administrativa. Dicho vicio no constituye una mera irregularidad formal ni un defecto subsanable sin consecuencias, sino que afecta elementos esenciales del procedimiento, comprometiendo su legalidad desde el origen y generando un perjuicio efectivo al regulado.

181. En efecto, la formulación de cargos dictada el 29 de mayo de 2025 adolece de un defecto procedimental relevante, consistente en omitir toda referencia a la posibilidad de presentar un PdC, así como en no fijar un plazo para su eventual presentación. Dicha omisión se produce pese a tratarse de un mecanismo expresamente previsto en la LO-SMA como parte integrante del estatuto sancionatorio ambiental y que cumple una función estructural dentro del diseño del procedimiento sancionatorio.

182. Tal como se ha demostrado extensamente en los acápites precedentes, el PdC resulta plenamente aplicable al régimen sancionatorio de la Ley REP desde una interpretación sistemática, teleológica y conforme a los principios que informan el derecho ambiental chileno, en particular, el principio de cumplimiento normativo, el principio preventivo y la lógica de regulación responsiva. En el caso de autos, además, no concurre ninguno de los impedimentos legales que excluyen su procedencia.

183. A mayor abundamiento, la formulación de cargos no solo guardó silencio respecto de la posibilidad de presentar un PdC, sino que tampoco explicitó ni fundamentó la eventual adopción de un criterio interpretativo distinto por parte de la SMA, en orden a excluir dicho instrumento en el marco de infracciones a la Ley REP. En efecto, la resolución que formula cargos no contiene referencia alguna a las razones jurídicas, técnicas o institucionales que justificarían un apartamiento del criterio previamente sostenido por la propia Superintendencia, pese a que -como se acreditó en los acápites anteriores- tanto su práctica administrativa como sus pronunciamientos

institucionales habían reconocido expresamente la procedencia del PdC en materia de Ley REP. Este silencio resulta particularmente grave, pues impide al regulado conocer las razones del cambio de conducta de la autoridad y vulnera el deber de motivación reforzada que recae sobre la Administración cuando altera criterios interpretativos consolidados, afectando directamente los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe administrativa.

184. Esta omisión no es neutra ni meramente formal. Por el contrario, incide directamente en el ejercicio del derecho a defensa del regulado y en su acceso efectivo a los mecanismos de incentivo al cumplimiento diseñados por el legislador, privándolo de una herramienta central del sistema y desnaturalizando el modelo de regulación colaborativa que subyace al ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental. En efecto, al excluir de facto la posibilidad de presentar un PdC desde el inicio del procedimiento, la SMA desplazó indebidamente el énfasis del sistema desde la corrección temprana y el retorno al cumplimiento hacia una respuesta puramente punitiva.

185. Tal defecto fue oportunamente advertido por Huawei mediante la interposición del Recurso Administrativo de fecha 6 de junio de 2025, fundado en el inciso segundo del artículo 10 de la LPA, solicitándose expresamente la subsanación de los vicios procedimentales en que había incurrido la formulación de cargos. Sin embargo, lejos de corregir el error, la SMA optó por ratificarlo y profundizarlo a través de la Res. Ex. N°2, descartando la procedencia del PdC y validando retroactivamente una tramitación sancionatoria que privó al Titular de un instrumento esencial del sistema.

186. Este actuar vulnera de manera directa los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador, en particular los principios de legalidad, igualdad ante la ley, debido proceso, racionalidad y proporcionalidad, en tanto la omisión detectada incide en una garantía procedimental básica: la posibilidad real y efectiva de optar por un mecanismo alternativo a la sanción, orientado al retorno al cumplimiento. En este sentido, la jurisprudencia administrativa y judicial ha sido consistente en señalar que los vicios procedimentales adquieren carácter sustancial cuando afectan derechos o garantías del administrado, o cuando inciden de manera decisiva en el contenido del acto administrativo final, circunstancias que concurren plenamente en el presente caso.

187. Asimismo, el error procedimental descrito debe ser analizado de manera sistémica, en conjunto con las demás irregularidades verificadas en el iter procedimental, particularmente: (i) la falta de ponderación de los antecedentes de retorno al cumplimiento acompañados con anterioridad a la formulación de cargos; (ii) el otorgamiento extemporáneo de la reunión de

asistencia al cumplimiento; y (iii) la interpretación restrictiva y aislada de la Ley REP que conduce a excluir la procedencia del PdC. Consideradas en su conjunto, estas actuaciones configuran un escenario en el cual el procedimiento sancionatorio se desarrolló prescindiendo de los principios de colaboración y cumplimiento que estructuran el derecho ambiental chileno, desplazando indebidamente el énfasis desde la corrección temprana hacia una respuesta puramente punitiva.

188. En este contexto, el error procedimental cometido en la formulación de cargos no solo afecta dicha resolución en particular, sino que contamina la legalidad de todo el procedimiento sancionatorio, al haber determinado su curso y limitado desde el inicio las alternativas legales disponibles para el regulado. La Res. Ex. N°2, al rechazar la solicitud de subsanación y declarar inadmisibile el PdC, no corrige este defecto, sino que lo confirma expresamente, consolidando un vicio que resulta insubsanable en esta etapa y que justifica plenamente la nulidad del acto reclamado y la retroacción del procedimiento.

189. En definitiva, la SMA incurrió en un error procedimental sustancial al estructurar y conducir el procedimiento sancionatorio sobre la base de una formulación de cargos viciada, omitiendo garantías procedimentales esenciales y desconociendo instrumentos centrales del sistema de cumplimiento ambiental. Dicho error generó un perjuicio concreto a Huawei, afectó su derecho a defensa y desnaturalizó el diseño colaborativo del régimen sancionatorio ambiental, comprometiendo de manera insalvable la legalidad del procedimiento en su conjunto.

C. Otras faltas durante el curso del procedimiento del sancionatorio

i. Falta de ponderación de los antecedentes acompañados por Huawei previo al inicio del procedimiento sancionatorio.

190. Sin perjuicio de las demás infracciones normativas e ilegalidades ya desarrolladas, resulta grave que la SMA no haya ponderado los antecedentes que Huawei acompañó antes del inicio del procedimiento sancionatorio, omisión que incide directamente en la decisión misma de formular cargos y en la correcta delimitación del supuesto incumplimiento. En efecto, con fecha 27 de mayo de 2025, Huawei presentó la Segunda Carta de Respuesta, informando la ejecución íntegra de las medidas comprometidas en su Primera Carta de Respuesta y, particularmente, acreditando el retorno al cumplimiento respecto de la obligación de adhesión y permanencia en un sistema de gestión autorizado el cual se concretó mediante la suscripción del contrato de prestación de servicios con Resimple el 12 de mayo de 2025.

191. Con todo, dicha información no fue evaluada antes de la formulación de cargos, la que se dictó el 29 de mayo de 2025, esto es, solo dos días después de la Segunda Carta de Respuesta. Esta secuencia temporal no es un detalle: revela que la SMA prescindió de antecedentes actualizados, conducentes y determinantes para resolver si correspondía (i) ajustar el mérito y alcance del reproche; (ii) adoptar medidas de corrección temprana; o incluso (iii) abstenerse de iniciar un procedimiento sancionatorio. En otras palabras, se configuró una decisión sancionatoria que nace desconectada del estado real de cumplimiento informado por el regulado, debilitando el estándar de racionalidad y motivación que debe caracterizar todo ejercicio del ius puniendi administrativo.

192. Esta omisión adquiere una gravedad aún mayor si se considera -tal como se analizó extensamente en los acápites precedentes- que el derecho ambiental chileno, y en particular la institucionalidad creada por la LO-SMA, se estructura sobre un modelo de regulación orientada al cumplimiento, que privilegia la cooperación con el regulado y el retorno efectivo a la legalidad por sobre una respuesta meramente punitiva. Es en virtud de lo anterior que la propia SMA ha sostenido institucionalmente un enfoque que privilegia la corrección temprana y el retorno al cumplimiento, incluso en fases previas o iniciales del ciclo sancionatorio.

193. Prueba de lo anterior se encuentra en el documento que contiene el resumen de la Cuenta Pública de la Superintendencia del Medio Ambiente correspondiente al año 2025, en el cual se señala expresamente que *“a través de herramientas como la fiscalización masiva, el seguimiento continuo de parámetros críticos y la promoción de la corrección temprana por parte de los titulares, la SMA busca no solo sancionar, sino también prevenir daños ambientales y mejorar el desempeño regulatorio. Así, se avanza hacia una gestión ambiental más eficiente, transparente y centrada en la protección efectiva del medioambiente”*⁵⁵ (énfasis agregado).

194. Este mismo enfoque es reconocido y desarrollado en el documento oficial de la SMA denominado “Estrategia de Fiscalización Ambiental 2018 - 2023”, en el cual la autoridad indica que *“Siguiendo este correlato, y debido a los grandes volúmenes de informes de fiscalización que son derivados a la División de Sanción y Cumplimiento, cifra que alcanza cerca del 50% de los informes de fiscalización, y a los tiempos de análisis y decisión de este proceso, urge incentivar mecanismos alternativos de cumplimiento, como el ante expuesto, así como otros de corrección temprana enfocados en posibilitar al titular corregir hechos detectados durante una inspección ambiental o respecto de las obligaciones de seguimiento ambiental, e incluso la inclusión de*

⁵⁵ Cuenta Publica Participativa (2025). Superintendencia del Medio Ambiente. pp. 2. Disponible en: [enlace](#).

sectores o rubros en mesas de trabajo para la formulación instrucciones específicas, con el fin de fomentar el cumplimiento de las obligaciones ambientales.”⁵⁶ (énfasis agregado).

195. Lo anterior se enlaza con la lógica de regulación responsiva que informa el derecho ambiental contemporáneo y que -en la práctica administrativa- se traduce en respuestas graduales, proporcionales y estratégicas, donde la sanción no opera como un fin en sí mismo, sino como una herramienta dentro de un sistema cuyo objetivo prioritario es restablecer el cumplimiento y evitar impactos. Bajo esta racionalidad, la autoridad no solo puede, sino que debe valorar los antecedentes de retorno al cumplimiento disponibles al momento de decidir si inicia (y cómo inicia) un procedimiento sancionatorio, pues de ello depende la congruencia, proporcionalidad y necesidad de la reacción estatal.

196. En virtud de lo expuesto, la falta de ponderación de los antecedentes aportados en la Segunda Carta de Respuesta produce un perjuicio directo a Huawei, en tanto esos antecedentes daban cuenta de que, a la fecha de la formulación de cargos, el Titular ya había concretado su incorporación a un sistema de gestión, circunstancia que debió influir decisivamente en la decisión administrativa (y, al menos, en la configuración y alcance del reproche). En consecuencia, la omisión descrita constituye un vicio relevante que contamina el inicio del procedimiento sancionatorio y refuerza la ilegalidad del actuar posterior, en particular, al desatender -sin debida motivación- un retorno al cumplimiento oportunamente informado y documentado.

ii. Falta de oportunidad en el otorgamiento de una reunión de asistencia al cumplimiento

197. Por otro lado, y en directa conexión con las alegaciones precedentemente desarrolladas, la SMA incurrió en un vicio adicional de carácter procedimental al otorgar de manera extemporánea la reunión de asistencia al cumplimiento solicitada por Huawei, privando a dicho mecanismo de toda eficacia práctica y desnaturalizando su finalidad legal. En efecto, la reunión de asistencia al cumplimiento constituye, conforme al artículo 3 letra u) de la LO-SMA, una herramienta orientada a facilitar el cumplimiento normativo, a través de la orientación técnica y oportuna al regulado respecto de las obligaciones que le son exigibles y de los instrumentos disponibles para retornar a la legalidad.

⁵⁶ División de Fiscalización, SMA. Estrategia de Fiscalización Ambiental 2018 – 2023 (2018). Pp. 22. Disponible en: [enlace](#).

198. En el presente caso, Huawei solicitó formalmente una reunión de asistencia al cumplimiento con fecha 4 de junio de 2025, esto es, pocos días después de notificada la formulación de cargos y dentro de un contexto en que aún resultaba plenamente útil contar con orientación técnica para la correcta estructuración y presentación de un Programa de Cumplimiento. No obstante, dicha reunión fue concedida y realizada recién el 19 de junio de 2025, esto es, una vez vencido el plazo legal para la presentación del PdC (12 de junio de 2025), circunstancia que priva a la instancia de asistencia de su finalidad esencial y la transforma en un acto meramente formal, carente de utilidad real para el regulado.

199. Esta falta de oportunidad resulta particularmente grave si se considera que la asistencia al cumplimiento no constituye una liberalidad discrecional de la autoridad, sino un deber funcional de la SMA, expresamente consagrado en su ley orgánica como parte del mandato institucional de promover el cumplimiento ambiental. En tal sentido, el otorgamiento tardío de la reunión no solo frustra el ejercicio efectivo de un derecho procedimental del regulado, sino que además vulnera los principios de buena fe administrativa, confianza legítima y eficacia, que deben regir la actuación de los órganos de la Administración del Estado, conforme a lo dispuesto en la LPA.

200. Asimismo, la extemporaneidad en el otorgamiento de la reunión resulta abiertamente incoherente con el modelo de regulación colaborativa y responsiva que la propia SMA ha declarado aplicar y que ha sido analizado extensamente en los acápites precedentes. En efecto, conceder dicha instancia una vez vencido el plazo para la presentación de un PdC no solo la priva de toda utilidad práctica, sino que la vacía de contenido jurídico, contrariando la lógica de cooperación entre el regulado y la autoridad que subyace a este instrumento y desnaturalizando su finalidad esencial, cual es facilitar el retorno oportuno y efectivo al cumplimiento normativo.

201. Lo anterior resulta aún más evidente si se considera que una de las manifestaciones más relevantes de la asistencia al cumplimiento es, precisamente, aquella vinculada a la presentación del PdC. Tal como ha señalado la doctrina, este instrumento “*constituye un incentivo que, junto con eximir de sanción en caso de cumplimiento satisfactorio, permite al presunto infractor reconducir su actividad o proyecto al cumplimiento normativo en un plazo acotado, con la asistencia de la autoridad estatal, dotando dicho proceso de mayor seguridad y certeza.*”⁵⁷.

202. Esta comprensión ha sido expresamente recogida por este Ilustre Tribunal Ambiental. En efecto, en sentencia de 21 de agosto de 2018, dictada en la causa Rol N°160-2017, se sostuvo que:

⁵⁷ Galleguillos, María Victoria. “*Superintendencia del Medio Ambiente, Infractor y Denunciante en el Procedimiento de Programas de Cumplimiento*”. Revista de Derecho Ambiental. 2017, Vol. 7, p. 169

*“Cuando se trata de un Programa de Cumplimiento, el deber de asistencia al cumplimiento implica para la SMA la obligación de orientar al presunto infractor a fin de darle directrices que le permitan preparar y presentar un PdC que garantice volver a un estado de cumplimiento de la normativa ambiental, ya sea mediante reuniones u otras instancias que sirvan a tales efectos”*⁵⁸ (énfasis agregado).

203. Asimismo, en sentencia de 14 de julio de 2021, dictada en la causa Rol N°239-2020, este Tribunal ha precisado que en la asistencia al regulado, la SMA debe observar los principios de buena fe y de protección de la confianza legítima: *“En la asistencia al regulado y en el seguimiento de la ejecución de los Programas de Cumplimiento, la SMA debe observar el principio de buena fe, así como el de protección de la confianza legítima que debe regir la actuación de la Administración en sus procedimientos”*⁵⁹ (énfasis agregado).

204. Más aún, en el caso concreto, la falta de oportunidad en el otorgamiento de la reunión de asistencia al cumplimiento debe analizarse en conjunto con otros vicios ya descritos, en particular, la falta de ponderación de los antecedentes de retorno al cumplimiento acompañados por Huawei con anterioridad a la formulación de cargos y la omisión de fijar un plazo para la presentación de un PdC en dicha resolución. Consideradas de manera sistémica, estas actuaciones configuran un escenario en el cual el Titular fue privado, en los hechos, de acceder de manera efectiva a los mecanismos de incentivo al cumplimiento previstos en la LO-SMA, pese a haber demostrado una conducta diligente, colaborativa y orientada al retorno a la legalidad.

205. En definitiva, el otorgamiento extemporáneo de la reunión de asistencia al cumplimiento constituye un vicio procedimental relevante, que afecta la regularidad del procedimiento sancionatorio y vulnera las garantías mínimas del debido proceso administrativo. Al privar de eficacia real a un instrumento legalmente diseñado para orientar y facilitar el cumplimiento normativo, la SMA no solo contravino su propio mandato institucional, sino que además reforzó una lógica punitiva incompatible con los principios que estructuran el derecho ambiental chileno, lo que contribuye a la ilegalidad del procedimiento sancionatorio y del acto reclamado.

D. Perjuicio que se ha provocado a Huawei

⁵⁸ Sentencia de fecha 21 de agosto de 2018, dictada en la causa Rol N°160-2017, considerando cuadragésimo noveno

⁵⁹ Sentencia de fecha 14 de julio de 2021, dictada en la causa Rol N°239-2020, considerando sexagésimo primero

206. Los vicios de legalidad y procedimentales descritos en los acápites anteriores no constituyen meras irregularidades abstractas o carentes de efectos prácticos, sino que han generado un perjuicio concreto, actual y jurídicamente relevante a Huawei, afectando de manera directa su posición jurídica dentro del procedimiento sancionatorio y privándola del acceso efectivo a garantías esenciales del sistema sancionatorio ambiental.

207. En primer lugar, el perjuicio se manifiesta en la privación ilegítima del derecho de Huawei a acceder a un PdC, instrumento que constituye una pieza estructural del estatuto sancionatorio ambiental y una garantía sustantiva para el regulado. Al excluir de plano dicha vía, sin habilitación legal expresa, la SMA impidió a Huawei optar por un mecanismo legalmente diseñado para corregir el incumplimiento, prevenir efectos negativos y retornar oportunamente a la legalidad, pese a que la Empresa había demostrado una conducta diligente, colaborativa y orientada al cumplimiento, incluso con anterioridad a la formulación de cargos. Esta exclusión no solo restringe una alternativa procedimental, sino que incide directamente en la intensidad, dirección y consecuencias del ejercicio de la potestad sancionatoria.

208. En segundo término, el perjuicio se proyecta sobre el derecho a defensa y al debido proceso administrativo. La omisión de fijar plazo para la presentación del PdC, la falta de motivación respecto de un eventual cambio de criterio interpretativo, la ausencia de ponderación de antecedentes relevantes de retorno al cumplimiento y la concesión extemporánea de la reunión de asistencia al cumplimiento configuran, en su conjunto, un procedimiento en el cual Huawei fue privada de ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad, previsibilidad y racionalidad. Lejos de corregir estas deficiencias, la Res. Ex. N°2 las consolida, cerrando definitivamente la posibilidad de subsanación y perpetuando los efectos de un procedimiento viciado desde su origen.

209. Este perjuicio adquiere una dimensión adicional si se considera la naturaleza y finalidad del régimen REP. Al tratarse de un sistema diseñado para promover conductas responsables, cambios estructurales en los procesos productivos y cumplimiento progresivo de obligaciones complejas, la exclusión injustificada del PdC no solo afecta a Huawei como sujeto individual, sino que desincentiva la cooperación regulatoria y envía una señal contraria al objetivo mismo de la Ley REP. En lugar de reforzar el cumplimiento, la actuación de la SMA castiga conductas de corrección temprana y colaboración, generando un efecto disuasivo negativo respecto del uso de los instrumentos de incentivo previstos por el ordenamiento.

210. En consecuencia, el perjuicio ocasionado a Huawei es real, grave y directamente imputable a los vicios de legalidad y procedimiento que afectan a la Res. Ex. N°2. Dicho perjuicio refuerza la necesidad de que este Ilustre Tribunal restablezca la juridicidad del sistema, declare la nulidad del acto reclamado y ordene la retroacción del procedimiento, de modo de restituir a la Reclamante el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar que la potestad sancionatoria ambiental se ejerza conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad, igualdad y cumplimiento normativo que informan el derecho ambiental chileno.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y las normas legales citadas,

A S.S. RESPETUOSAMENTE PIDO: se sirva tener por interpuesta reclamación judicial en contra de la Resolución Exenta N°2/Rol D-140-2025, de fecha 13 de enero de 2026, dictada por la SMA, admitirla a trámite y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, declarando la nulidad del acto administrativo reclamado por resultar contrario a derecho, y ordenando a la Superintendencia del Medio Ambiente retrotraer el procedimiento sancionatorio, dictando una nueva resolución que se pronuncie expresa y fundadamente respecto del PdC presentado por mi representada, conforme a los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en autos..

PRIMER OTROSÍ: Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N°20.600, vengo en solicitar a S.S. Ilustre se sirva decretar como medida cautelar innovativa la suspensión del procedimiento sancionatorio, iniciado mediante la Resolución Exenta N°1/Rol D-140-2025, de fecha 29 de mayo de 2025.

IX. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

211. Lo anterior, debido a que en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en lo principal de esta presentación, resulta imperioso que se suspenda el procedimiento sancionatorio Rol D-140-2025 para impedir los efectos negativos de la resolución cuya ilegalidad se somete al conocimiento de este Ilustre Tribunal, esto es, que se dicte una Resolución Sancionatoria con un vicio procedimental de carácter esencial.

A. Apariencia de buen derecho o Fumus Bonis Iuris

212. Como es conocido por S.S. Ilustre, el humo de buen derecho constituye un presupuesto indiscutido para la procedencia de la tutela cautelar en general. En nuestro ordenamiento jurídico se encuentra contemplado en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto manda

al solicitante de una medida precautoria a “*acompañar comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama*”.

213. Del mismo modo, tal cual se desprende de la disposición en comento, existe consenso en torno a que el humo de buen derecho refiere a la “*apariencia de derecho*”, es decir, a un grado de convicción por parte del juez que no equivale a la certeza definitiva. Así, lo que se exige es un término medio entre la certeza propia de la sentencia definitiva y la incertidumbre que está en la base del inicio del proceso. El término medio, dice Tavolari Oliveros, es la verosimilitud exigida⁶⁰.

214. Sobre el particular la doctrina y la jurisprudencia no albergan duda alguna: la voz “presunción grave” empleada por el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil como manifestación del humo de derecho no equivale a plena prueba:

*“En cuanto al grado de convicción que la aportación de dichos comprobantes debe provocar en el juez, para que éste disponga la adopción de una medida cautelar, la fórmula recogida por el CPC es reveladora de que es suficiente para resolver sobre estas medidas la apariencia o los visos de verosimilitud. Como el reconocimiento del derecho se hace en la sentencia definitiva, la ley, para conceder las medidas antes de este estado procesal, debe contentarse con una apariencia de derecho, con una “presunción grave” de que el actor logrará la declaración o ejecución de su derecho; esta expresión da a entender que de tales comprobantes se deduzcan la apariencia o verosimilitud del derecho que fundamenta la pretensión del demandante”*⁶¹ (énfasis añadido).

215. La historia fidedigna del establecimiento de esta norma sugiere, al igual que en la cita doctrinaria transcrita, que aquella presunción equivale a la expresión “*prueba semi-plena*”⁶².

216. Pues bien, por razones de economía procesal y de deferencia hacia este Ilustre Tribunal, damos por expresamente reproducidos los fundamentos de hecho que figuran en lo principal de este escrito y que justifican este presupuesto cautelar, los que demuestran cómo la autoridad ha incurrido en vicios de legalidad al declarar inadmisibles el PdC.

⁶⁰ Tavolari Oliveros, Raúl (1994): “*Tribunales, jurisdicción y proceso*”. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, p. 148.

⁶¹ Cortez, Gonzalo (2017): “*La tutela cautelar en el proceso civil*”. Editorial Legal Publishing Chile, Santiago, p.98. En igual sentido: (i) Anabalón, Carlos (1963): “*Tratado práctico de Derecho Procesal Civil Chileno*”. Tomo Tercero. 2ª edición corregida y actualizada. Arancibia Hnos Editores, Santiago, pp.62-63. (ii) Marín, Juan Carlos (2015): “*Tratado de las medidas cautelares*”. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, pp.330-331.

⁶² Lazo, Santiago (1918): “*Los Códigos Chilenos anotados. Orígenes, concordancias y jurisprudencia del Código de Procedimiento Civil*”. Poblete Cruzat Hnos Editores, Santiago, pp.251-252.

217. Especial relevancia sobre este punto cobra el propio actuar de la SMA. En concreto, (i) la SMA ha confirmado anteriormente su procedencia en el marco del procedimiento sancionatorio Rol-A-001-2021; y (ii) la SMA ha sostenido públicamente la procedencia del PdC en el marco de su difusión académica.

218. En síntesis, la presunción de buen derecho se funda en la propia actuación formal y material del órgano del cual emana el Acto Reclamado. Esto, a todas luces, permite desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo o, a lo menos, hacer manifiesta la plausibilidad de la pretensión sometida al conocimiento del este Ilustre Tribunal.

B. Peligro en la demora o Periculum in mora

219. El peligro en la demora se configura en caso en particular, puesto que el Procedimiento Sancionatorio se encuentra en tramitación de manera paralela a esta causa. Si no se suspende, Huawei podría verse compelida a enfrentar la imposición de una sanción, impugnar dicha decisión, presentar en el proceso aportando pruebas, verse obligado al pago de una multa si es que no resulta absuelta, entre otras consecuencias jurídicas y fácticas, generando un perjuicio irreparable para mi representada. Todo lo anterior resulta evitable suspendiendo el Procedimiento Sancionatorio hasta tener claridad respecto del cómo debe resolverse el presente caso

220. Este criterio, en circunstancias similares, ha sido sostenido recientemente en la causa Rol R-138-2025 del Primer Tribunal Ambiental. Así, para sostener la configuración de los presupuestos el Primer Tribunal Ambiental sostuvo: “*En cuanto al primer elemento [presunción de buen derecho], de los antecedentes expuestos por la parte reclamante se desprende que sus alegaciones presentan un grado de plausibilidad o verosimilitud suficiente para justificar su examen por este Tribunal. En efecto, de la lectura del escrito de reclamación se advierte la existencia de fundamentos jurídicos y técnicos que, en principio, permiten sostener la existencia de eventuales vicios de legalidad de la resolución impugnada.*” (Fojas 226).

221. Luego, el citado Tribunal Ambiental sostuvo que “*Respecto del requisito de peligro en la demora, de los antecedentes acompañados y expuestos en la reclamación, se aprecia que el procedimiento de revisión de la RCA N° 0145/2007 ya se encuentra en tramitación, de modo que, efectivamente, la falta de una medida cautelar podría derivar en que, al momento de resolverse la presente reclamación, dicho procedimiento haya avanzado sustancialmente o incluso concluido. Esta circunstancia implica un riesgo real que la pretensión planteada en esta sede pierda su objeto,*

puesto que carecería de sentido pronunciarse sobre la legalidad del acto que dispuso el inicio del procedimiento de revisión que ya fue sustanciado íntegramente.”

222. De esta manera, y con el fin de velar adicionalmente por la coordinación, la economía procesal y velar por evitar eventual decisiones contradictorias, incidencias o implicancias, resulta indispensable suspender el procedimiento administrativo mientras no se resuelva la presente Reclamación.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, comprobantes documentarios que se acompañan, disposiciones legales precitadas y en especial el art. 24 de la Ley de Tribunales Ambientales,

A S.S. RESPETUOSAMENTE PIDO, en uso de sus facultades legales, disponga la suspensión del procedimiento sancionatorio, iniciado mediante la Resolución Exenta N°1/Rol D-140-2025, de fecha 29 de mayo de 2025.

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase S.S. tener por acompañados los siguientes documentos, bajo la forma que se indica en cada caso:

- i. Resolución Exenta N°2/Rol D-140-2025, de fecha 13 de enero de 2026, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que constituye el acto administrativo reclamado en autos.
- ii. Comprobante de notificación electrónica de la Resolución Exenta N°2/Rol D-140-2025, que acredita la fecha de su notificación y la oportunidad de la presente reclamación.
- iii. Resolución Exenta N°1/Rol D-140-2025, de fecha 29 de mayo de 2025, que formula cargos a Huawei (Chile) S.A. en el procedimiento sancionatorio Rol D-140-2025.
- iv. Presentación efectuada por Huawei (Chile) S.A. ante la Superintendencia del Medio Ambiente con fecha 6 de junio de 2025, mediante la cual se solicitó la subsanación de vicios de la formulación de cargos y se reclamó la omisión del plazo para presentar un Programa de Cumplimiento.
- v. Escrito de presentación del Programa de Cumplimiento ingresado por Huawei (Chile) S.A. con fecha 12 de junio de 2025 en el procedimiento sancionatorio Rol D-140-2025, con todos sus anexos.

- vi. Solicitud de reunión de asistencia al cumplimiento presentada por Huawei (Chile) S.A. con fecha 4 de junio de 2025.
- vii. Acta de la reunión de asistencia al cumplimiento celebrada con fecha 19 de junio de 2025, levantada por la Superintendencia del Medio Ambiente.
- viii. Resolución Exenta N°1/Rol A-001-2021, de fecha 27 de julio de 2021, que formula cargos en el procedimiento sancionatorio seguido en contra de Team Foods Chile SpA por infracciones a la Ley N°20.920.
- ix. Programa de Cumplimiento presentado por Team Foods Chile SpA en el procedimiento sancionatorio Rol A-001-2021.
- x. Resolución Exenta que aprueba el Programa de Cumplimiento presentado por Team Foods Chile SpA en el procedimiento sancionatorio Rol A-001-2021.
- xi. Resolución Exenta N°2006, de fecha 23 de octubre de 2024, que tiene por ejecutado satisfactoriamente el Programa de Cumplimiento presentado en el procedimiento sancionatorio Rol A-001-2021 y pone término a dicho procedimiento.
- xii. Presentación institucional de la Superintendencia del Medio Ambiente titulada “Incentivos al cumplimiento en el contexto de la REP”, expuesta en el seminario “Nudos Críticos de la Aplicación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor”, de fecha 12 de diciembre de 2022.
- xiii. Escritura pública de mandato judicial otorgada por Huawei (Chile) S.A. a favor de doña Pía Ignacia Vásquez Osos, de fecha 13 de marzo de 2025.
- xiv. Hipervínculo al expediente administrativo electrónico del procedimiento sancionatorio Rol D-140-2025, disponible en el sitio oficial de la Superintendencia del Medio Ambiente: [enlace](#).

TERCER OTROSÍ: Sírvase S.S. Ilustre tener presente que mi personería para representar judicialmente a Huawei (Chile) S.A. consta en escritura pública de fecha 13 de marzo de 2025,

otorgada ante el Notario Público don Pablo Martínez Loaiza, cuya copia se acompaña en este acto, con citación.

CUARTO OTROSÍ: Sírvase S.S. Ilustre tener presente que, en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo personalmente el patrocinio y poder en esta causa y firmo en señal de aceptación.

QUINTO OTROSÍ: Sírvase S.S. Ilustre tener presente que delego el poder conferido en estos autos en el abogado don Agustín Martorell Awad, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, quien podrá actuar con todas y cada una de las facultades conferidas al mandatario judicial en autos, sin limitación alguna, especialmente aquellas contempladas en ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por expresa y especialmente reproducidas.

SEXTO OTROSÍ: Sírvase S.S. Ilustre, acceder a notificar las resoluciones pronunciadas en el marco de este proceso, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°20.600, a las siguientes direcciones: Legal.Chile@huawei.com; amartorell@prieto.cl; y, jpcorrea@prieto.cl.